

Tužbu radi osporavanja očinstva utvrđenog presumpcijom može podnijeti:

- a. centar za socijalnu skrb, do djetetove 18. godine života
- b. muškarac koji sebe smatra ocem djeteta ako istodobno traži da se utvrdi njegovo očinstvo
- c. majka djeteta u roku od 6 mjeseci od rođenja djeteta
- d. sud po službenoj dužnosti

Pitanje 2

Ako su roditelji odsutni ili spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu:

- a. roditeljsku skrb mogu povjeriti osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika
- b. dijete će se staviti pod skrbništvo ako roditelji nisu povjerovali ostvarivanje roditeljske skrbi osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika
- c. nastupit će ex lege mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog stvarnih zapreka
- d. djetetu će se bez odgode imenovati privremeni zastupnik

Pitanje 3

Vlastita imovina bračnog druga je:

- a. imovina stečena nasljeđivanjem za vrijeme trajanja bračne zajednice
- b. imovinska korist od autorskog prava
- c. dobitak od igara na sreću
- d. imovina stečena radom za vrijeme trajanja bračne zajednice
- e. imovina stečena za trajanja braka, nakon prestanka bračne zajednice

Pitanje 4

Postupak radi vraćanja poslovne sposobnosti može pokrenuti:

- a. unuk/unuka osobe prema kojoj se provodi postupak
- b. liječnik specijalist odgovarajuće grane medicine
- c. skrbnik uz odobrenje centra za socijalnu skrb
- d. krvni srodnik pobočne loze do zaključno četvrtog stupnja
- e. bračni drug osobe prema kojoj se provodi postupak

Pitanje 5

Posvojitelji mogu biti:

- a. osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici
- b. iznimno i strani državljani ako je to u najboljem interesu djeteta, a posvojenje se u tome slučaju može zasnovati samo uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi
- c. osobe djelomično lišene poslovne sposobnosti ako su u stanju shvatiti značenje posvojenja
- d. krvni srodnici u pobočnoj lozi trećeg stupnja
- e. iznimno, osoba starija od 35 godina, a dobna razlika između posvojitelja i posvojenika ne smije biti veća od 45 godina

Pitanje 6

Ako je dijete rođeno za vrijeme trajanja braka ili u razdoblju do tristo dana od prestanka braka:

- a. očinstvo se u pravilu utvrđuje priznanjem
- b. nije dopušteno osporavati očinstvo u sudskom postupku jer se očinstvo utvrđuje presumpcijom koja je neoboriva
- c. očinstvo se može utvrđivati u sudskom postupku
- d. očinstvo može osporavati dijete, majka i majčin muž
- e. ocem djeteta smatra se majčin muž i to je oboriva presumpcija

Pitanje 7

Krvno srodstvo u pobočnoj lozi četvrtog stupnja:

- a. ne utječe na valjanost braka
- b. bračna je smetnja zbog koje je moguć poništaj braka
- c. pretpostavka je koja utječe na postojanje braka
- d. između nupturijenata za posljedicu ima da sklopljeni brak ne proizvodi pravne učinke
- e. neuklonjiva je bračna smetnja

Pitanje 8

Životno partnerstvo prestaje:

- a. danom proglašenja nestalog životnog partnera umrlim
- b. danom koji je pravomoćnom odlukom suda utvrđen kao dan smrti nestalog životnog partnera
- c. poništajem, kada presuda suda o poništaju postane pravomoćna
- d. raskidom, danom potpisivanja izjave o sporazumnom prestanku životnog partnerstva

Pitanje 9

Ako bi uzdržavanje bračnog druga predstavljalo očitu nepravdu za bračnog druga koji bi trebao plaćati, odnosno koji plaća uzdržavanje:

- a. sud će odrediti jednokratnu isplatu iznosa za uzdržavanje uzimajući u obzir okolnosti slučaja
- b. takva okolnost neće utjecati na odluku suda o tužbenom zahtjevu
- c. sud će odbaciti zahtjev za uzdržavanje
- d. sud može donijeti odluku o prestanku obveze uzdržavanja
- e. sud može odbiti zahtjev za uzdržavanje

Pitanje 10

Rješenjem o povjeravanju djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju:

- a. centar za socijalnu skrb može odrediti da se dijete uključi u odgovarajuće zdravstvene, obrazovne ili psihosocijalne programe
- b. centar za socijalnu skrb će odlučiti o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom
- c. sud će odlučiti o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom
- d. sud će odlučiti o povjeravanju svakodnevne skrbi i odgoja djeteta ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji
- e. centar za socijalnu skrb će odlučiti o uzdržavanju djeteta

Pitanje 11

Za postupak zasnivanja posvojenja vrijedi sljedeće:

- a. stranka u postupku je i roditelj čiji je pristanak za posvojenje djeteta nadomješten odlukom suda
- b. centar za socijalnu skrb će saslušati po potrebi bliske djetetove srodnike o okolnostima koje su važne za posvojenje
- c. mjesna nadležnost određuje se prema mjestu prebivališta ili boravišta osoba koje žele posvojiti dijete
- d. centar za socijalnu skrb će omogućiti najprikladnijem potencijalnom posvojitelju ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom i to u pravilu nakon što su roditelji, odnosno skrbnik dali pristanak za posvojenje
- e. centar za socijalnu skrb će dati mogućnost roditelju koji je lišen prava na roditeljsku skrb da izrazi mišljenje o mogućnosti da dijete bude posvojeno

Pitanje 12

Prema Zakonu o medicinski pomognutoj oplodnji:

- a. izvanbračna zajednica mora trajati najmanje tri godine prije početka postupka medicinski pomognute oplodnje
- b. pravno i psihološko ili psihoterapijsko savjetovanje obvezno se provodi prije postupka heterologne oplodnje
- c. ako u postupku medicinski pomognute oplodnje sudjeluju izvanbračni drugovi, prije postupka muškarac je obvezan dati ovjerenu izjavu o priznanju očinstva djeteta koje će biti začeto u tom postupku, a žena ovjerenu izjavu o pristanku na priznanje očinstva tog djeteta
- d. pravo na medicinski pomognutu oplodnju ima svaka punoljetna osoba neovisno o poslovnoj sposobnosti

Pitanje 13

Za uzdržavanje vrijedi sljedeće:

- a. uzdržavanje djece ima prednost pred uzdržavanjem bračnog ili izvanbračnog druga i roditelja
- b. ako roditelj ima više djece i treba ga uzdržavati obveza se između djece dijeli prema njihovim mogućnostima
- c. bračni i izvanbračni drugovi najprije ostvaruju uzdržavanje međusobno, a potom od srodnika
- d. uzdržavanje za dijete uvijek se određuje u novčanom iznosu
- e. dijete koje ima prihode nije dužno pridonositi za svoje uzdržavanje

Pitanje 14

Životno partnerstvo:

- a. zajednica je obiteljskog života dviju osoba istog spola koja je trajala najmanje tri godine i sklopljena je pred nadležnim centrom za socijalnu skrb
- b. može sklopiti maloljetna osoba starija od 16 godina uz odobrenje suda
- c. može sklopiti osoba lišena poslovne sposobnosti u davanju izjava koje se odnose na strogo osobna stanja, uz odobrenje skrbnika
- d. mogu sklopiti samo punoljetne osobe

Pitanje 15

Djetetu će se imenovati posebni skrbnik:

- a. kad postoji sukob interesa između njega i njegovih zakonskih zastupnika u imovinskim postupcima ili sporovima, odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova
- b. odlukom centra za socijalnu skrb ili suda

c.

u postupku donošenja rješenja koje zamjenjuje pristanak na posvojenje

d.

ako su roditelji odsutni ili spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu, a ostvarivanje roditeljske skrbi nisu povjeroili osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika

e.

kada je roditeljima izrečena mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem roditeljske skrbi

Pitanje 16

Predmet bračnog ugovora može biti:

a.

uprava ili raspolaganje imovinom

b.

razvrgnuće bračne stečevine

c.

trajno odricanje od prava na razvrgnuće bračne stečevine

d.

određivanje različitih udjela u bračnoj stečevini

Pitanje 17

Spor radi utvrđivanja postoji li brak ili ne:

a.

jedan je od bračnih sporova čije pokretanje nije ograničeno rokom

b.

pokreće se prijedlogom i jedan je od izvanparničnih postupaka uređenih Obiteljskim zakonom

c.

može pokrenuti svaka osoba koja za to ima pravni interes

d.

pravna je osnova za prestanak braka

e.

može se pokrenuti ako u trenutku sklapanja braka nije bila ispunjena koja od pretpostavki za valjanost

Pitanje 18

Sudska konvalidacija braka moguća je kod bračne smetnje:

a.

trajanja prethodnog registriranog životnog partnerstva

b.

nesposobnosti za rasuđivanje

c.

maloljetnosti iznad 16 godina

d.

lišenja poslovne sposobnosti u davanju izjava koje se odnose na osobna stanja

e.

posvojenja

Pitanje 19

Za zastupanje djeteta u vezi s njegovom vrjednijom imovinom vrijedi sljedeće:

- a. valjano je ako roditelj koji zastupa dijete dobije odobrenje suda u parničnom postupku, a suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb se presumira
- b. dijete će uvijek radi zaštite njegovih imovinskih interesa zastupati posebni skrbnik kojeg imenuje centar za socijalnu skrb
- c. valjano je ako roditelj koji zastupa dijete uz pisanu suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb dobije odobrenje centra za socijalnu skrb
- d. valjano je ako roditelj koji zastupa dijete uz pisanu suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb dobije odobrenje suda u izvanparničnom postupku
- e. roditelju koji zastupa dijete potrebna je pisana suglasnost djetetova posebnog skrbnika kojeg imenuje centar za socijalnu skrb

Pitanje 20

Brak sklopljen u vjerskom obliku ima učinke građanskog braka ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

- a. da su nevjesta i ženik pribavili potvrdu matičara da ispunjavaju zakonske pretpostavke za sklapanje braka
- b. da su nevjesta i ženik pribavili potvrdu službenika vjerske zajednice o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka
- c. da je sklopljen pred službenikom vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom o tome ima uređene pravne odnose
- d. da su brak u vjerskom obliku sklopili u roku tri mjeseca od dana izdavanja potvrde o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka
- e. da su brak u vjerskom obliku sklopili u roku od tridesetoga do četrdeset petoga dana od prijave namjere sklapanja braka

PRVI KOLOKVIJ – OBITELJSKO PRAVO

Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda:

- a) posredan je izvor obiteljskog prava
- b) neposredan je izvor obiteljskog prava +
- c) kao međunarodni ugovor po pravnoj je snazi iznad zakona +
- d) kao međunarodni ugovor po pravnoj je snazi iznad Ustava RH
- e) ne predstavlja izvor obiteljskog prava

Pravo žalbe protiv odluke suda kojom se dopušta sklapanje braka osobi lišenoj poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja pripada :

- a) roditeljima osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja
- b) centru za socijalnu skrb +
- c) osobama s pravnim interesom
- d) njezinu skrbniku +
- e) osobi s kojom ona namjerava sklopiti brak

Roditelj koji je lišen prava na roditeljsku skrb :

- a) gubi sva prava iz roditeljske skrbi +
- b) u iznimnim okolnostima može ostvarivati osobne odnose s djetetom, ako to dopusti sud +
- c) ima dužnost plaćati uzdržavanje za dijete
- d) u pravilu može ostvarivati osobne odnose s djetetom, a o tome odluku donosi czzs
- e) može podnijeti prijedlog za vraćanje roditeljske skrbi o kojem odluku donosi sud +

Roditeljska skrb :

- a) skup je odgovornosti, dužnosti i prava roditelja kojima je cilj zaštita djetetovih osobnih i imovinskih prava te dobrobiti +
- b) prestaje kada dijete sklopi brak prije punoljetnosti +
- c) pravni je odnos koji nastaje između roditelja i djeteta, u pravilu rođenjem djeteta +
- d) pripada roditeljima iznimno i nakon punoljetnosti djeteta koje je lišeno poslovne sposobnosti +
- e) prestaje kada je roditelju izrečena mjera oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanja svakodnevne skrbi o djetetu

Spor radi utvrđivanja postoji li brak ili ne :

- a) pokreće se tužbom +
- b) može se pokrenuti sporazumnim prijedlogom +
- c) pokreće se ako je od prestanka bračne zajednice protekla godina dana
- d) pokreće se u slučaju postojanja bračnih smetnji
- e) može se pokrenuti bez ograničenja rokom +

Nesposobnost za rasuđivanje :

- a) pretpostavka je koja utječe na postojanje braka +
- b) uklonjiva je bračna smetnja
- c) neuklonjiva je bračna smetnja +
- d) bračna je smetnja zbog koje je moguć poništaj braka +
- e) koja je postojala u trenutku sklapanja braka za posljedicu ima da sklopljeni brak ne proizvodi pravne učinke

Životno partnerstvo:

- a) zajednica je obiteljskog života dviju osoba istog spola koja je trajala najmanje tri godine i sklopljena je pred nadležnim centrom za socijalnu skrb
- b) mogu sklopiti samo punoljetne osobe +
- c) može se raskinuti davanjem sporazumne izjave kod matičara, pod uvjetom da u životnoj zajednici ne živi maloljetno dijete +
- d) može sklopiti maloljetna osoba starija od 16 godina uz odobrenje suda
- e) može sklopiti osoba lišena poslovne sposobnosti u davanju izjava koje se odnose na strogo osobna stanja, uz odobrenje skrbnika +

Mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu :

- a) može se odrediti višekratno, ali najdulje u uzastopnom trajanju do godine dana
- b) određuje se ako su život, zdravlje i razvoj djeteta u obitelji ugroženi +
- c) može se neograničeno produljivati ako se pokažu pozitivne promjene na strani djeteta te napredak na strani djeteta +
- d) određuje se u trajanju od tri do šest mjeseci ovisno o razlozima zbog kojih se mjera određuje +
- e) u nadležnosti je suda

Ako roditelji nisu postigli plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi u postupku obveznog savjetovanja :

- a) czss će ih upozoriti na odluke koje će sud u postupku radi razvoda braka pokrenutog tužbom jednog od bračnih drugova donijeti po službenoj dužnosti
- b) dužni su pristupiti prvom sastanku obiteljske medijacije, a bračni drug koji mu ne pristupi ne može podnijeti tužbu radi razvoda braka +
- c) czss će donijeti odluku o samostalnom ostvarivanju roditeljske skrbi jednog roditelja
- d) czss će ih savjetovati da pokušaju postići sporazum u postupku obiteljske medijacije +
- e) sud će im naložiti obvezno sudjelovanje u obiteljskoj medijaciji +

Ako je dijete rođeno za vrijeme trajanja braka ili u razdoblju do tristo dana od prestanka braka :

- a) očinstvo se može utvrđivati u sudskom postupku
- b) očinstvo se u pravilu utvrđuje priznanjem
- c) očinstvo može osporavati dijete, majka i majčin muž
- d) nije dopušteno osporavati očinstvo u sudskom postupku +
- e) ocem djeteta smatra se majčin muž, dok muškarac koji sebe smatra ocem može tužbom osporavati očinstvo ako istodobno podnese i zahtjev za utvrđivanjem očinstva +

Ako je u trenutku sklapanja braka postojala jedna od bračnih smetnji :

- a) moguć je poništaj braka
- b) može se pokrenuti spor radi utvrđivanja (ne)postojanja braka
- c) brak nije nastao i ne proizvodi pravne učinke
- d) uvijek je moguća sudska konvalidacija braka neovisno o tomu koja je bračna smetnja postojala +
- e) brak je nevaljan, ali proizvodi pravne učinke +

Rješenje o mirovanju ostvarivanja roditeljske skrbi zbog stvarnih zapreka donosi :

- a) sud ako roditelji nisu postigli plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, pri čemu je dužan posebno voditi računa koji je od roditelja spreman na suradnju i sporazum
- b) sud ako je roditelj lišen poslovne sposobnosti u dijelu u kojem nije u stanju ostvarivati roditeljsku skrb
- c) czss kad je roditelj maloljetna osoba
- d) sud ako je roditelj odsutan i nepoznatog prebivališta +
- e) sud kad je roditelj spriječen iz objektivnih razloga dulje vrijeme ostvarivati roditeljsku skrb +

Oba roditelja mogu, suglasno i bez ishođenja odluke czss, privremeno povjeriti svakodnevnu skrb o djetetu, uključujući njegov smještaj :

- a) udomiteljskoj obitelji
- b) pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi
- c) isključivo osobi koja je živjela u obiteljskoj zajednici s djetetom i s njime ima razvijen emocionalni odnos +
- d) osobi koja ispunjava pretpostavke iz ObZ-a za skrbnika
- e) samo baki/djedu ili drugom bližem srodniku djeteta +

Brak sklopljen u vjerskom obliku ima učinke građanskog braka ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi :

- a) da su nevjesta i ženik pribavili potvrdu službenika vjerske zajednice o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka
- b) da je sklopljen pred službenikom vjerske zajednice koja s RH o tome ima uređene pravne odnose +
- c) da su brak u vjerskom obliku sklopili u roku od tridesetoga do četrdeset petoga dana od prijave namjere sklapanja braka
- d) da su nevjesta i ženik pribavili potvrdu matičara da ispunjavaju zakonske pretpostavke za sklapanje braka +
- e) da su brak u vjerskom obliku sklopili u roku tri mjeseca od dana izdavanja potvrde o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka +

Zastupanje djeteta u vezi s njegovom vrednijom imovinom valjano je ako roditelj koji zastupa dijete uz pisanu suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb dobije :

- a) odobrenje suda u izvanparničnom postupku +
- b) odobrenje Centra za posebno skrbništvo
- c) suglasnost djetetova posebnog skrbnika kojeg imenuje czss
- d) odobrenje suda u parničnom postupku
- e) odobrenje czss

Očinstvo može priznati :

- a) punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na davanje izjava o osobnim stanjima +
- b) maloljetna osoba starija od 16 godina uz odobrenje zakonskog zastupnika
- c) maloljetna osoba koja je navršila 16 godina ako je sposobna shvatiti značenje i pravne posljedice priznanja +
- d) samo punoljetna i poslovno sposobna osoba
- e) maloljetna osoba mlađa od 16 godina, uz odobrenje czss

Tužbu radi osporavanja izvanbračnog očinstva može podnijeti :

- a) muškarac koji sebe smatra ocem djeteta ako istodobno traži da se utvrdi njegovo očinstvo +
- b) czss do navršene 18 godine života djeteta
- c) muškarac koji je upisan u maticu rođenih kao otac djeteta najkasnije do navršene sedme godine života djeteta +
- d) majka djeteta u roku šest mjeseci od rođenja djeteta
- e) dijete, a ako je dijete maloljetno, tužbu u njegovo ime podnosi posebni skrbnik kojega imenuje czss +

Za upis priznanja očinstva potrebno je :

- a) pristanak maloljetne majke koja je navršila šesnaest godina, uz suglasnost njezinog zakonskog zastupnika +
- b) pristanak punoljetne majke neovisno o njezinoj poslovnoj sposobnosti
- c) suglasnost czss, ako majka nije živa ili joj je nepoznato boravište najmanje mjesec dana
- d) pristanak majke i njezina muža ako očinstvo priznaje muškarac koji sebe smatra ocem djeteta rođenog za vrijeme trajanja braka ili u razdoblju do tristo dana od prestanka braka razvodom ili poništajem +
- e) pristanak djeteta koje je navršilo četrnaest godina, a kojemu se priznaje očinstvo +

Bračni drugovi koji imaju zajedničko maloljetno dijete dužni su :

- a) prije pokretanja sudskog postupka radi razvoda braka sudjelovati u obveznom savjetovanju +
- b) sastaviti plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi nez obzira žele li pokrenuti postupak razvoda tužbom ili prijedlogom
- c) postići sporazum o svim pravnim posljedicama razvoda braka prije pokretanja brakorazvodne parnice +
- d) prije podnošenja prijedloga za sporazumni razvod sastaviti plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
- e) prije pokretanja postupka razvoda braka sudjelovati u postupku posredovanja

Životno partnerstvo prestaje :

- a) poništajem, kada presuda o poništaju postaje pravomoćna +
- b) raskidom, danom potpisivanja izjave o sporazumnom prestanku životnog partnerstva +
- c) danom koji je pravomoćnom odlukom suda utvrđen kao dan smrti nestalog životnog partnera
- d) danom proglašenja nestalog životnog partnera umrlim +
- e) razvodom, kada presuda o razvodu postane pravomoćna

Predmet bračnog ugovora može biti:

- ☒ a.
razvrgnuće bračne stečevine
- ☒ b.
određivanje prava prvokupa na imovini
- ☐ c.
trajno odricanje od prava na razvrgnuće bračne stečevine
- ☒ d.
određivanje različitih udjela u bračnoj stečevini
- ☒ e.
uprava ili raspolaganje imovinom

Posvojitelji mogu biti:

- ☒ a.
krvni srodnici u pobočnoj lozi trećeg stupnja
- ☒ b.
iznimno i strani državljani ako je to u najboljem interesu djeteta
- ☒ c.
izvanbračni drugovi zajednički
- ☐ d.
iznimno, osoba starija od 35 godina, a dobna razlika između posvojitelja i posvojenika ne smije biti veća od 45 godina
- ☐ e.
osobe djelomično lišene poslovne sposobnosti ako su u stanju shvatiti značenje posvojenja

Za postupak zasnivanja posvojenja vrijedi sljedeće:

- ☒ a.
centar za socijalnu skrb će saslušati po potrebi bliske djetetove srodnike o okolnostima koje su važne za posvojenje
- ☐ b.
mjesna nadležnost određuje se prema mjestu prebivališta ili boravišta osoba koje žele posvojiti dijete
- ☐ c.
stranka u postupku je i roditelj čiji je pristanak za posvojenje djeteta nadomješten odlukom suda
- ☒ d.

centar za socijalnu skrb će dati mogućnost roditelju koji je lišen prava na roditeljsku skrb da izrazi mišljenje o mogućnosti da dijete bude posvojeno



e.

centar za socijalnu skrb će omogućiti najprikladnijem potencijalnom posvojitelju ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom i to u pravilu nakon što su roditelji, odnosno skrbnik dali pristanak za posvojenje

Za lišenje poslovne sposobnosti vrijedi sljedeće:



a.

punoljetna osoba će se lišiti poslovne sposobnosti ako se zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije sposobna brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa



b.

punoljetna osoba će se lišiti poslovne sposobnosti ako ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti se



c.

rješenjem o lišenju poslovne sposobnosti određuju se radnje i poslovi koje osoba nije sposobna samostalno poduzeti



d.

rješenje o lišenju poslovne sposobnosti donosi sud u izvanparničnom postupku



e.

osoba se može potpuno ili djelomično lišiti poslovne sposobnosti

U postupku posvojenja:



a.

dijete daje pristanak u nazočnosti osoba koje ga žele posvojiti i djelatnika centra za socijalnu skrb



b.

za zasnivanje posvojenja potreban je pristanak djeteta ako je dijete navršilo dvanaest godina života



c.

skrbnik ne može opozvati pristanak za posvojenje djeteta



d.

roditelj može dati pristanak da njegovo dijete posvoji njemu poznati posvojitelj samo ako dijete posvaja bračni ili izvanbračni drug roditelja djeteta



e.

dijete mlađe od dvanaest godina ima pravo izraziti svoje mišljenje o posvojenju

Djetetu će se imenovati posebni skrbnik:

- ☐ a.
u postupku razvoda braka roditelja pokrenutog tužbom ili sporazumnim prijedlogom
- ☒ b.
u postupku donošenja rješenja koje zamjenjuje pristanak na posvojenje
- ☐ c.
ako su roditelji odsutni ili spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu, a
ostvarivanje roditeljske skrbi nisu povjerili osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika
- ☒ d.
u postupcima osporavanja majčinstva i očinstva
- ☒ e.
odlukom centra za socijalnu skrb ili suda

Potrebe maloljetnog djeteta za uzdržavanjem:

- ☐ a.
ne mogu se utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma
- ☒ b.
mogu se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma ako dijete vlastitim
prihodima pridonosi svojem uzdržavanju
- ☒ c.
mogu se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma ako je obveznik
uzdržavanja dužan uzdržavati dvoje ili više djece
- ☒ d.
mogu se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma, ali ne manje od jedne
polovice zakonskog minimuma
- ☐ e.
u pravilu se ne mogu utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma, osim ako roditelj ima
novčane obveze koje traju dulje vrijeme i ako su nužne za zadovoljenje osnovnih životnih
potreba

Za postupak radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje vrijedi sljedeće:

- ☒ a.
uređuje se Zakonom o privremenom uzdržavanju
- ☒ b.
provodi ga centar za socijalnu skrb nadležan za dijete
- ☒ c.
stranke u postupku su dijete te obveznik uzdržavanja
- ☒ d.

pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti centra za socijalnu skrb

- ☐ e.
provodi ga sud nadležan za dijete

Pristanak roditelja za posvojenje nije obavezan ako je roditelj:

- ☒ a.
umro, nestao ili nepoznat
- ☐ b.
zanemarivao odgoj djeteta ili nije u mogućnosti valjano odgajati dijete
- ☐ c.
privremeno povjerio skrb o djetetu drugoj osobi
- ☒ d.
lišen prava na roditeljsku skrb
- ☐ e.
maloljetan

Skrbništvo za punoljetne štíćenike prestaje:

- ☐ a.
kad centar za socijalnu skrb utvrdi da su prestali postojati razlozi zbog kojih je osoba bila lišena poslovne sposobnosti
- ☐ b.
kad sud utvrdi da je u interesu štíćenika imenovanje novog skrbnika
- ☒ c.
pravomoćnošću sudskog rješenja o vraćanju poslovne sposobnosti
- ☐ d.
kad rješenje centra za socijalnu skrb o vraćanju poslovne sposobnosti postane pravomoćno
- ☐ e.
kad na temelju mišljenja liječnika vještaka više ne postoje razlozi za skrbništvo

Bračna stečevina je:

- ☒ a.
suvlasništvo, a idealni dio svakog od bračnih drugova je pola-pola i to je neoboriva zakonska predmnjeva
- ☐ b.
zajednička imovina bračnih drugova u kojoj njihovi udjeli nisu određeni, već su odredivi i to prema doprinosu u stjecanju

- ☐ c.
suvlasništvo bračnih drugova, a idealni dio svakog od njih ovisi o njihovu doprinosu
- ☐ d.
suvlasništvo u jednakim dijelovima, samo ako su bračni drugovi tako ugovorili
- ☐ e.
sva imovina bračnih drugova stečena za vrijeme trajanja braka

Vlastita imovina bračnog druga je:

- ☐ a.
dobitak od igara na sreću
- ☒ b.
imovina stečena za trajanja braka, nakon prestanka bračne zajednice
- ☐ c.
imovina stečena radom za vrijeme trajanja bračne zajednice
- ☐ d.
imovinska korist od autorskog prava
- ☒ e.
imovina stečena nasljeđivanjem za vrijeme trajanja bračne zajednice

Ako bi uzdržavanje izvanbračnog druga predstavljalo očitu nepravdu za izvanbračnog druga koji bi trebao plaćati, odnosno koji plaća uzdržavanje:

- ☒ a.
sud može odbiti zahtjev za uzdržavanje
- ☐ b.
sud će odbiti zahtjev za uzdržavanje samo ako tužitelj može u dogledno vrijeme na drugi način osigurati sredstva za život
- ☐ c.
takva okolnost neće utjecati na odluku suda o tužbenom zahtjevu
- ☐ d.
sud će odbaciti zahtjev za uzdržavanje
- ☒ e.
sud može donijeti odluku o prestanku obveze uzdržavanja

Ako je brak maćehe/očuha s roditeljem djeteta prestao smrću:

- ☐ a.

maćeha/očuh su uvijek dužni uzdržavati pastorka i nakon njegove punoljetnosti uz iste pretpostavke kao i roditelj

- ☒ b.
dužni su ga uzdržavati ako su u trenutku smrti roditelja živjeli zajedno
- ☐ c.
nisu ga ni u kojem slučaju dužni uzdržavati
- ☐ d.
dužni su ga uzdržavati ako su dulje vrijeme živjeli s djetetom, kroz to vrijeme brinuli o djetetu i s njim imaju razvijen emocionalni odnos
- ☐ e.
dužni su ga uzdržavati samo ako će nakon smrti roditelja nastaviti živjeti zajedno

Bračni ugovor:

- ☒ a.
mora biti sklopljen u pisanom obliku. a potpisi moraju biti ovjereni
- ☒ b.
mogu sklopiti nevjesta i ženik prije sklapanja braka te će takav ugovor imati odgodni učinak
- ☐ c.
zbog pravne sigurnosti uvijek mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta
- ☒ d.
u ime bračnog druga koji je lišen poslovne sposobnosti za sklapanje izvanrednih imovinskih pravnih poslova može sklopiti njegov skrbnik s prethodnim odobrenjem centra za socijalnu skrb, a za njegovu valjanost u tom je slučaju propisan oblik javnobilježničkog akta
- ☒ e.
može sklopiti maloljetni bračni drug samostalno

Bračni, odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti dijete prije pokretanja postupka za zasnivanje posvojenja podnosi:

- ☐ a.
zahtjev za upis u registar potencijalnih posvojitelja
- ☐ b.
dokaz o sudjelovanju u programu stručne pripreme za posvojenje
- ☒ c.
prijavu namjere posvojenja
- ☐ d.
zahtjev za sudjelovanjem u postupku stručne pripreme za posvojenje

☒ e.
zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje

Postupak radi lišenja poslovne sposobnosti može pokrenuti:

- ☐ a.
svaka osoba koja ima saznanja o potrebi pružanja zaštite osobi prema kojoj se provodi postupak
- ☐ b.
krvni srodnik pobočne loze do zaključno četvrtog stupnja
- ☒ c.
unuk/unuka osobe prema kojoj se provodi postupak
- ☒ d.
bračni drug osobe prema kojoj se provodi postupak
- ☐ e.
liječnik specijalist odgovarajuće grane medicine

Uzdržavanje je dužnost i pravo:

- ☐ a.
krvnih srodnika u pobočnoj lozi drugog stupnja
- ☒ b.
bake/djeda i unuka
- ☐ c.
skrbnika i štićenika
- ☒ d.
bračnih i izvanbračnih drugova
- ☒ e.
životnih partnera, neovisno žive li u neformalnom ili u životnom partnerstvu koje je registrirano sukladno zakonu

Rješenje o imenovanju skrbnika djetetu:

- ☐ a.
donosi sud u izvanparničnom postupku
- ☒ b.
dostavlja se djetetu koje je navršilo četrnaest godina
- ☒ c.

donosi se ako su ispunjene zakonske pretpostavke, a jedna od njih je da su roditelji dali pristanak za posvojenje djeteta

☒ d.
donosi centar za socijalnu skrb

☒ e.
dostavlja se nadležnom matičaru

Za poslove redovite uprave bračnom stečevinom:

☐ a.
potrebno je zajedničko poduzimanje posla

☐ b.
potrebna je pisana suglasnost drugog bračnog druga s ovjerom potpisa kod javnog bilježnika

☐ c.
ako ne postoji sporazum bračnih drugova o njegovu poduzimanju, jedini izlaz za bračnog druga koji ga želi poduzeti jest da traži razvrgnuće suvlasničke zajednice, odnosno bračne stečevine

☒ d.
smatra se da je drugi bračni drug dao svoju suglasnost ako se ne dokaže suprotno

☐ e.
potrebno je odobrenje suda u izvanparničnom postupku

1. KOLOKVIJ

1. Za upis priznanja očinstva potrebno je:
 - a. **Pristanak punoljetne majke neovisno o njezinoj PS**
 - b. Suglasnost CZSS, ako majka nije živa ili joj je nepoznato boravište mj. Dana
 - c. Pristanak maloljetne majke ako navršila 16, uz suglasnost ZZ
 - d. **Pristanak djeteta koje je navršilo 14**
2. Konvencija o pravima djeteta:
 - a. Posredan je izvor OP
 - b. **Po pravnoj snazi je iznad zakona**
 - c. **Neposredan je izvor prava**
 - d. **Usvojena je u UN 1989.**
3. Za izjavu o pristanku na sklapanje braka vrijedi sljedeće:
 - a. Za osobu LPS u dijelu koji se tiče osobnih stanja daje skrbnik uz odobrene CZSS
 - b. Ako je dana pod prisilom, brak je moguće poništiti
 - c. **Žena i muškarac daju osobno**
 - d. Može biti dana posredstvom punomoćnika, ali uz uvjet da je specijalna
4. Obiteljskim zakonom uređuje se:
 - a. **Obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija**
 - b. **Brak i izvanbračna zajednica**
 - c. Institut pravobranitelja za djecu
 - d. Privremeno uzdržavanje za dijete
5. Rješenje o mirovanju ostvarivanja RS zbog stvarnih zapreka donosi:
 - a. **Sud ako je roditelj odsutan i nepoznatog boravišta**
 - b. **Sud kad je roditelj spriječen iz objektivnih razloga dulje vrijeme ostvarivati RS**
 - c. CZSS kad je roditelj maloljetan
 - d. Sud ako je roditelj LPS u kojem nije u stanju ostvarivat RS
6. Rješenje o povjeravanju djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju:
 - a. **Sud će odlučiti o povjeravanju svakodnevne skrbi i odgoja djeteta ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji**
 - b. **Sud može odrediti i druge mjere za zaštitu prava i dobrobit**
 - c. **Sud će odlučivati o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom**
 - d. CZSS će odlučiti o uzdržavanju djeteta
7. Srodstvo po krvi u pobočnoj lozi 3. stupnja:
 - a. Pretpostavka je koja utječe na postojanje braka
 - b. **Neuklonjiva je bračna smetnja**
 - c. **Bračna je smetnja zbog koje je moguć poništaj braka**
 - d. **Pretpostavka je koja utječe na valjanost braka**

8. Nesposobnost za rasuđivanje:
- Uklonjiva je bračna smetnja
 - Bračna je smetnja zbog koje je moguć poništaj**
 - Neuklonjiva je bračna smetnja**
 - Pretpostavka je koja utječe na postojanje braka
9. Tužbu radi osporavanja izvanbračnog očinstva može podnijeti:
- CZSS do navršene 18 godine djeteta
 - Majka djeteta u roku 6 mj od rođenja
 - Muškarac koji je upisan u MR kao otac djeteta najkasnije do navršene 7**
 - Muškarac koji sebe smatra ocem ako istodobno traži da se njegovo utvrdi**
10. Tužbu radi osporavanja izvanbračnog očinstva može podnijeti:
- Muškarac koji sebe smatra ocem ako istodobno traži svoje**
 - CZSS do navršene 18 djeteta
 - Muškarac koji je upisan u MR kao otac do 7 godine**
 - Dijete, a ako je maloljetno, u njegovo ime podnosi posebni skrbnik**
 - Majka u roku 6 mj od rođenja
11. Životno partnerstvo:
- Može sklopiti osoba LPS u davanju izjava koje se odnosi na stanja, uz odobrenje skrbnika**
 - Mogu sklopiti samo punoljetne osobe**
 - Može sklopiti maloljetna osoba starija od 16 uz odobrenje suda
 - Zajednica je obiteljskog života dviju osoba istog spola koja traje najmanje 3 g....
12. Ako roditelji nisu postigli plan o ZRS:
- CZSS će ih savjetovati da pokušaju postići sporazum u OM**
 - CZSS će donijeti samostalnu odluku o ostvarivanju RS
 - Sud će im naložiti obvezno sudjelovanje u OM
 - CZSS će ih upozoriti na odluke koje će sud donijeti u postupku radi razvoda braka pokrenutog tužbom jednog od...**
13. Za postupak zasnivanja posvojenja vrijedi sljedeće:
- CZSS će saslušati po potrebi bliske djetetove srodnike o okolnostima koje su važne za posvojenje**
 - Mjesna nadležnost određuje se prema mjestu prebivališta osoba koje žele posvojiti
 - Stranka u postupku je i roditelj čije je pristanka za posvojenje nadomješten odlukom suda
 - CZSS će dati mogućnost roditelju koji je LRS da izrazi mišljenje**
14. Očinstvo može priznati:
- Maloljetna osoba koja je navršila 16 godina ako je sposobna shvatiti značenje i pravne posljedice priznanja**
 - Samo punoljetna i poslovno sposobna osoba
 - Maloljetna osoba mlađa od 16, u odobrenje CZSS

d. Punoljetna osoba neovisno o svojoj PS

15. Konvencija o pravima djeteta:

- a. Predviđa zasebno tijelo – Odbor za prava djeteta kojemu države članice moraju podnositi izvješća**
- b. Neposredan je izvor ObP**
- c. Po pravnoj snazi je iznad zakona**
- d. Posredan je izvor ObP
- e. Usvojena je u UN 1989.**

16. Ako u trenutku sklapanja braka postoji jedna bračna smetnja:

- a. Moguć je poništaj braka**
- b. Brak je valjan, ali ne proizvodi pravne učinke
- c. Brak nije nastao i ne proizvodi pravne učinke
- d. Brak je nevaljan, ali proizvodi pravne učinke**
- e. Može se pokrenuti spor radi utvrđivanja (ne)postojanja braka

17. U postupku posvojenja:

- a. Skrbnik ne može opozvati pristanak za posvojenje**
- b. Za zasnivanje potreban je pristanak djeteta koje je navršilo 14**
- c. CZSS će dati mogućnost roditelju koje je LRS da izrazi mišljenje**
- d. Dijete daje pristanak u nazočnosti osoba koje ga žele posvojiti i djelatnika CZSS
- e. Dijete mlađe od 12 godina ima pravo iznijeti svoje mišljenje**

18. Roditeljska skrb:

- a. Pravni je odnos koji nastaje između roditelja i djeteta, u pravilu rođenjem**
- b. Prestaje kada je roditelju izrečena mjera oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanjem svakodnevne skrbi
- c. Skup je odgovornosti, dužnosti i prava roditelja kojima je cilj zaštita djetetovih osobnih imovinskih prava te dobrobiti**
- d. Pripada roditeljima iznimno i nakon punoljetnosti djeteta koje je LPS
- e. Prestaje davanjem pristanaka za posvojenje

19. Za upis priznanja očinstva potrebno je:

- a. Pristanak majke i njezina muža ako očinstvo priznaje muškarac koji sebe smatra ocem djeteta rođenog za vrijeme trajanja braka ili u razdoblju od 300 dana...**
- b. Pristanak maloljetne majske koja je navršila 16, uz suglasnost ZZ
- c. Pristanak djeteta koje je navršilo 14**
- d. Suglasnost CZSS, ako maja nije živa ili joj je nepoznato boravište najmanje mj dana
- e. Pristanak punoljetne majke neovisno o PS**

20. Zastupanje roditelja u vezi s bitnim osobnim pravima djeteta odnosi se na:
- Brigu os svestranom obrazovanju
 - Promjeni djetetova osobnog imena**
 - Pokretanja postupka radi osporavanja očinstva i majčinstva
 - Poduzimanje nužnih radnji kad prijeti neposredna opasnost za dijete
 - Upravljanje djetetovom imovinom
21. Pristanak roditelja za posvojenje nije obvezan ako je roditelj:
- LPRS**
 - Privremeno povjerio skrb o djetetu dr. osobi
 - Maloljetan
 - Zanemarivao odgoj ili nije u mogućnosti valjano odgajati
 - Umro, nestao ili nepoznat**
22. Spor radi utvrđivanja postoji li brak ili ne:
- Može pokrenuti CZSS**
 - Pokreće se u slučaju postojanja bračnih smetnji
 - Može se pokrenuti sporazumnim prijedlogom
 - Pokreće se tužbom**
 - Može se pokrenuti bez ograničenja rokom**
23. Bračni, izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti dijete prije pokretanja postupka za zasnivanje podnosi:
- Zahtjev za izdvajanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti**
 - Zahtjeva za sudjelovanjem u postupku stručne pripreme za posvojenje
 - Prijedlog za upis u registar posvojitelja
 - Prijavu namjere posvojenja**
24. Izvanbračna zajednica:
- U pravilu stvara osobne i imovinske učinke kao bračna ako ispunjava pretpostavke određene ObZ**
 - Nije uređena ObZ, već posebnim propisom
 - Ima pravni temelj za zakonsko uređenje u URH**
 - Proizvodi obiteljsko pravne učinke ako ne postoje zapreke za sklapanje
25. Životno partnerstvo prestaje:
- Danom proglašenje nastalog partnera umrlim
 - Raskidom, danom potpisivanja izjave i sporazumnom prestanku**
 - Danom koji je pravomoćnom odlukom suda utvrđena kao dan smrti nestalog**
 - Poništajem, kada presuda suda i poništaju postane pravomoćna**
26. U neposredne izvore ObP ubrajamo:
- Ustav RH**
 - Europsku konvenciju o stvaranju dječjih prava**
 - Zakon i pravobranitelju za djecu**
 - Odluke Vrhovnog suda o obiteljskim stvarima

27. Oba roditelja mogu, suglasno i bez ishođenja odluke CZSS, privremeno povjeriti svakodnevnu skrb, uključujući i smještaj:
- a. Samo osobi koja je živjela u obiteljskoj zajednici s djetetom i s njime ima razvijen emocionalan odnos
 - b. Pravnoj osobi koja obavlja djelatnosti socijalne skrbi
 - c. **Osobi koja ispunjava pretpostavke iz ObZ-a za skrbnika**
 - d. Udomiteljskoj obitelji
28. Brak sklopljen u vjerskom obliku ima učinke građanskog braka ako su ispunjeni :
- a. Da su nevjesta i ženik pribavili potvrdu službenika vjerske zajednice o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka
 - b. Da su nevjesta i ženik pribavili potvrdu matičara da ispunjavaju zakonske pretpostavke za sklapanje braka
 - c. Da su brak u vjerskom obliku sklopili u roku tri mjeseca od dana izdavanja o ispunjenju pretpostavki za sklapanje
 - d. Da je sklopljen pred službenikom vjerske zajednice koja s RH o tome ima uređene pravne odnose
29. Dužnost CZSS u slučaju kada je određena mjera oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanja svakodnevne skrbi o djetetu su:
- a. **Poticati ostvarivanje osobnih odnosa između djeteta, roditelja i dr. članova obitelji ili djetetu bliskih osoba u skladu s dobrobiti**
 - b. Svaki 6 mjeseci procjenjivati primjerenost skrbi o djetetu i ponašanje roditelja i djeteta
 - c. **Nadziranje skrbi o djetetu i osiguravanje potpore**
 - d. **Roditelji i djetetu davati upute i pomagati im da se uklone uzroci koju su doveli do izdavanja djeteta iz obitelji**
30. Bračni dugovi koji imaju zajedničko maloljetno dijete dužni su:
- a. **Prije podnošenja prijedloga za sporazumni razvod sastaviti plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi**
 - b. Prije podnošenja sporazumnog prijedloga za razvod sudjelovati obiteljskoj medijaciji
 - c. **Prije pokretanja sudskog postupka radi razvoda braka sudjelovati u obveznom savjetovanju**
 - d. Sastavi plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi bez obzira žele li pokrenuti postupak razvoda tužbom ili prijedlogom
31. Dijete može posvojiti:
- a. Osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici uz prethodno odobrenje ministarstva
 - b. **Krvni srodnik u trećem stupnju pobočne loze**
 - c. **Osoba koja je od posvojenika starija najmanje 18**
 - d. Osoba LPS
 - e. **Jedan izvanbračni drug uz pristanak drugog**

32. Zastupanje djeteta u vezi s njegovom vrjednijom imovinom valjano je ako roditelj koji zastupa dijete uz pisanu suglasnost drugog koji roditelja ostvaruje RS:
- a. odobrenje CZSS
 - b. odobrenje suda u praničnom postupku
 - c. odobrenje suda u izvanparničnom postupku**
 - d. odobrenje centra za posebno skrbništvo
33. Ako je dijete rođeno za vrijeme trajanja braka ili u razdoblju 300 dana od prestanka:
- a. Očinstvo se utvrđuje presumpcijom**
 - b. Očinstvo može osporavati dijete, majka, majčin muž**
 - c. Ocem djeteta se smatra majčin muž i to je neoboriva presumpcija
 - d. Nije dopušteno osporavati očinstvo u sudskom postupku
 - e. Očinstvo se može utvrđivati u sudskom postupku
34. Očinstvo može priznati:
- a. Maloljetna majka mlađa od 16 uz odobrenje CZSS
 - b. Maloljetna majka koja je navršila 16 ako je sposobna shvatiti**
 - c. Punoljetna osoba neovisno o svojoj sposobnosti**
 - d. Samo punoljetna i poslovno sposobna
35. Dijete koje je navršilo 15 i koje zarađuje može samostalno sklapati pravne poslove i preuzimati obveze:
- a. Samo u visini iznos koje zarađuje**
 - b. Uvijek uz suglasnost roditelja/skrbnika
 - c. Neovisno o iznosu koji zarađuje
 - d. Isključivo uz odobrenje suda
36. Građanskopravni učinci braka sklopljenog u vjerskom obliku nastaju:
- a. Ako je barak sklopljen u okviru vjerske zajednice koja s RH ima uređene pravne odnose**
 - b. U trenutku davanja suglasne izjave volje nupturijenata**
 - c. Kad žena, muž, svjedoci i službenik vjerske zajednice potpišu izjavu o sklapanju braka
 - d. U trenutku objave službenika vjerske zajednice da je sklopljen brak
37. Roditeljska skrb prestaje:
- a. Razvodom roditelja s kojim dijete stanuje
 - b. Kad dijete sklopi brak prije punoljetnosti**
 - c. Posvojenjem**
 - d. Odlukom suda u odnosu na jednog roditelja, kad roditelji trajno ne žive zajedno, a nisu postigli plan o ZRS

38. U postupku posvojenja:
- a. Skrbnik može opozvati pristanak za posvojenje u roku 30 dana od potpisivanja
 - b. Za zasnivanje potreban je pristanak djeteta koje je navršilo 12**
 - c. Pristanak roditelja je obavezan i kada je lišen RS
 - d. Dat će mogućnost roditelju koji je lišen RS da izrazi mišljenje o mogućnosti da dijete bude posvojeno**
 - e. Pristanak roditelja nije obavezan ako je roditelju izrečena bilo koja mjera radi zaštite prava i dobrobiti djeteta kojom je dijete izdvojeno iz obitelji
39. Ako su roditelji odsutni ili spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu:
- a. Nastupiti će ex lege mirovanje ostvarivanja RS zbog pravnih zapreka
 - b. Djetetu će bez odgode imenovati privremeni zastupnik
 - c. Dijete će se staviti pod skrbništvo ako roditelji nisu povjerali ostvarivanje RS osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika**
 - d. RS mogu povjeriti osobi koja ispunjava uvijete za skrbnika**
40. Kada roditelj daje pristana za posvojenje:
- a. Isti više ne može opozvati
 - b. Danom davanja pristanka prestaje biti stranka u postupku
 - c. Pristanak može opozvati u zakonskom roku**
 - d. Gubi pravo na ostvarivanje RS**
 - e. CZSS će staviti dijete pod skrbništvo**
41. Dijete može posvojiti:
- a. Krvni srodnik u ravnoj lozi
 - b. Osoba koja nije u braku/izvanbračnoj zajednici, uz prethodno odobrenje ministarstva
 - c. Osoba koja je od posvojenika starija najmanje 18 g**
 - d. Iznimno strani državljani ako je to u interesu djeteta**
 - e. Jedan izvanbračni drug uz pristanak drugog**
42. Pravo žalbe protiv odluke kojom se dopušta sklapanje braka osobi LPS pripada:
- a. CZSS**
 - b. Isključivo osobi koja je podnijela prijedlog za dopuštenje
 - c. Osobama s pravnim interesom
 - d. Osobi s kojom ona namjerava sklopiti brak
 - e. Roditeljima
43. CZSS može radi zaštite djeteta:
- a. Odlučiti o ostvarivanju osobnih odnosa pod nadzorom
 - b. Odrediti žurnu mjeru izdavanja i smještaja izvan obitelji**
 - c. Lišiti roditelje prava na upravljanje djetetovom imovinom i prava na zastupanje djeteta u imovinskim stvarima
 - d. Donijeti rješenje o povjeravanju djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgojnu ustanovu
 - e. Odrediti mjeru zabrane približavanja

44. Tužba radi osporavanja očinstva utvrđenog presumpcijom može podnijeti:
- a. **Majka djeteta u roku 6 mj od rođenja**
 - b. CZSS
 - c. Sud
 - d. Muškarac koji sebe smatra ocem ako istodobno traži da se utvrdi njegovo
45. Posredni izvori ObP je:
- a. E. konvencija o ostvarivanju dječjih prava
 - b. **Sudska praksa**
 - c. Pravilnik o obiteljskoj medijaciji
 - d. Zakon o privremenom uzdržavanju
46. Radi zaštite imovinski prava djeteta može se izreći:
- a. Mjera osiguranja na imovini djeteta
 - b. Mjera stavljanja roditelja u položaj skrbnika za dj. Imovinu
 - c. **Mjera lišavanja na upravljanje djetetovom imovinom i prava na zastupanje u im.st.**
 - d. Mjera stručne pomoći i potpore u upravljanu imovinom
47. Posvojenje je zasnovano:
- a. Kad CZSS rješenje o posvojenju upiše u registar
 - b. Kada pristanak na posvojenje daju roditelji, tj. skrbnik
 - c. Kad centar odluči o najprikladnijem posvojitelju
 - d. **Kad rješenje o posvojenju postane pravomoćno**
 - e. Kad sud donese rješenje o nadomještanju pristanka
48. Sudska konvalidacija braka moguća je kod bračne smetnje:
- a. **Maloljetnosti iznad 16**
 - b. **LPS**
 - c. Različitost spolova
 - d. Nesposobnost za rasuđivanje
 - e. **Trajanje prethodnog životnog partnerstva**
49. Prema Zakonu o MPO:
- a. Izvanbračna zajednica mora trajati najmanje 3 godine prije početka postupka MPO
 - b. **Pravno i psihološko ili psihoterapijsko savjetovanje obvezno se provodi prije postupka heterologne oplodnje**
 - c. **Postojanje izvanbračne zajednice izvanbračni drugovi dokazuju izjavom ovjerom kod JB**
 - d. **Ako u postupku MPO sudjeluju izvanbračni drugovi, prije postupka muškarac je obvezan dati ovjerenu ispravu o priznanju očinstva koje će biti začeto, a žena izjavu o pristanku na priznanje**

50. Mjere za zaštitu imovinskih prava djeteta su:

- a. **Lišavanje prava na upravljanje djetetovom imovinom u prava na zastupanje u im.st**
- b. Mjera stručne pomoći i potpore u upravljanju imovine djeteta
- c. Stavljanje roditelja u položaju skrbniku za djetetovu imovinu
- d. **Mjera osiguranja na imovini roditelja**
- e. Mjera osiguranja na imovini djeteta

2. KOLOKVIJ

1. Ako je brak maćehe/očuha s roditeljem djeteta prestao smrću:
 - a. Maćeha/očuh su uvijek dužni uzdržavati pastorka i nakon njegove punoljetnosti uz iste pretpostavke kao i roditelje
 - b. Dužni su ga uzdržavati samo ako će nakon smrti nastaviti živjeti zajedno
 - c. Dužni su ga uzdržavati ako su dulje vrijeme živjeli s djetetom, kroz to vrijeme brinuli o djetetu o s njom imaju razvijen emocionalan odnos ?
 - d. Nisu ga ni u kojem slučaju dužni uzdržavati
 - e. **Dužni su ga uzdržavati ako su u trenutku smrti roditelja živjeli zajedno**
2. Ako je štićenik LPS u dijelu koji se odnosi na raspolaganje i upravljanje imovinom:
 - a. Skrbnik samostalno raspolaže njegovim imovinskim pravima
 - b. Štićenik poduzima poslove redovitog upravljanja imovinom uz podršku skrbnika
 - c. **Skrbnik može samostalno uz prethodno odobrenje CZSS otuđiti štićenikove nekretnine**
 - d. Skrbnik samostalno obavlja poslove izvanrednog upravljanja štićenikovom imovinom
3. Skrbništvo za punoljetnog štićenika prestaje:
 - a. Kad sud utvrdi da je u interesu štićenika imenovanje novog skrbnika
 - b. **Kad rješenje suda o vraćanju PS postane pravomoćno**
 - c. Pravomoćnošću odluke CZSS o vraćanju PS
 - d. Kad na temelju mišljenja liječnika vještaka više ne postoje razlozi za skrbništvo
 - e. Kad CZSS utvrdi da su prestali postojati razlozi zbog koji je osoba bila LPS
4. Vlastita imovina bračnog druga je:
 - a. Imovina stečena radom za vrijeme trajanja bračne zajednice
 - b. **Imovina stečena za trajanje braka, nakon prestanka BZ**
 - c. **Imovina stečena nasljeđivanjem za vrijeme trajanja BZ**
 - d. Imovinska korist autorskog prava
5. Postupak radi lišenja poslovne sposobnosti može pokrenuti:
 - a. **Brat/sestra osobe prema kojoj se vodi postupak**
 - b. Svaka sova koji ima saznanja o potrebi pružanja zaštite osobi prema kojoj se vodi postupak

- c. **Bračni drug osobe prema kojoj se provodi postupak**
 - d. Izabrani liječnik opće odnosno obiteljske medicine
6. Skrbnik ne može biti:
- a. **Osoba s čiji je bračnim/izvanbračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju**
 - b. Izvanbračni drug štićenika
 - c. Krvni srodnik u pobočnoj lozi do 4 stupnja
 - d. **Osoba koja je LPS**
 - e. Osoba koje je zakonski obveznik uzdržavanja štićenika
7. Bračni drug može podnijeti zahtjev za uzdržavanje:
- a. U roku 6 mj od prestanka bračne zajednice ako pretpostavke za uzdržavanje traju bez pretanka do zaključenja glavne rasprave u parnici za uzdržavanje
 - b. U prekluzivnom roku od 6 mj od pretanka braka uz uvjet da o tome postoji nagodba pred CZSS
 - c. U roku godine dana od prestanka braka
 - d. Samou parnici za razvod ili poništaj
 - e. **U parnici za razvod, do zaključenja glave rasprave**
8. Solidarno odgovaraju oba bračna druga:
- a. Za obveze koje je jedan bračni drug imao prije sklapanja braka
 - b. **Za štetu koju trećima počini njihovo dijete**
 - c. Za poduzete izvanredne poslove iz vlastite imovine
 - d. **Za obveze koje je jedan bračni drug preuzeo radi namirenja tekućih potreba bračne i obiteljske zajednice**
9. Solidarno odgovaraju oba bračna druga:
- a. **Za štetu koje počini njihovo dijete trećima**
 - b. Za poduzete izvanredne poslove iz vlastite imovine
 - c. **Za obveze koje jedan bračni drug preuzeo radi namirenja tekućih potreba bračne i obiteljske zajednice**
 - d. **Za štetu koju posredno ili neposredno uzrokuju**
10. Djetetu će se imenovati posebni skrbnik: ?
- a. **U postupcima osporavanja maj/oč**
 - b. **Odlukom CZSS ili suda**
 - c. Ako su roditelji odsutni spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu, a ostvarivanje RS nisu povjerali osobi koja ispunjava uvjete skrbnika
 - d. U postupku razvoda braka roditelja pokrenutog tužbom ili sporazumnim prijedlogom
 - e. U postupku izricanja mjere odricanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu
11. Djetetu će se imenovati posebni skrbnik:
- a. **Odlukom CZSS ili suda**

- f. Ako su roditelji spriječeni ili odsutni i nisu u mogućnosti se brinuti o svojem djetetu, a ostvarivanje RS nisu povjerili osobi koja ispunjava uvjete skrbnika
- b. U postupcima osporavanja maj/oč**
- c. U postupku izricanja mjere LP na RS**

12. Djetetu će se imenovati posebni skrbnik:

- a. Ako su roditelji lišeni poslovne sposobnosti u dijelu koji ih onemogućava u ostvarivanju RS
- b. U postupcima osporavanja maj/oč**
- c. Kada postoji sukob interesa između njega i njegovih zakonskih zastupnika u imovinskim postupcima ili sporovima**
- d. Ako su roditelji lišeni prava na RS

13. Rješenje o imenovanju skrbnika djetetu:

- a. Dostavlja se djetetu koje je navršilo 14**
- b. Dostavlja se nadležnom matičaru**
- c. Donosi CZSS**
- d. Donosi sud u izvanparničnom postupku

14. Rješenje o imenovanju skrbnika djetetu:

- A. Donosi se ako su ispunjenje zakonske pretpostavke, a jedan od njih je da su roditelji dali pristanak za posvojenje**
- B. Dostavlja se nadležnom matičaru**
- C. Donosi sud u izvanparničnom postupku
- D. Donosi CZSS**
- E. Dostavlja se djetetu koje je navršilo 14**

15. Potrebe maloljetnog djeteta za uzdržavanjem:

- a. Mogu se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma ako dijete vlastitim prihodima pridonosi svom uzdržavanju**
- b. Ne mogu se utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma
- c. Mogu se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma, ali ne manje od jedne polovice zakonskog minimuma**
- d. Mogu se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma ako je obveznik uzdržavanja duža uzdržavati dvoje ili više djece**

16. Za lišenje poslovne sposobnosti vrijedi:

- a. Punoljetna osoba će se lišiti PS ako se zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije sposobna brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa**
- b. Rješenje o LPS donosi sud u izvanparničnom postupku**
- c. Punoljetna osoba će se lišiti poslovne sposobnosti ako ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti se**
- d. Rješenje o LPS donosi CZSS
- e. Osoba se može potpuno ili djelomično lišiti poslovne sposobnosti

17. Bračni ugovor:

- a. **Mora biti sklopljen u pisanom obliku**
- b. U ime bračnog druga koji je LPS za sklapanje imovinskih poslova može sklopiti njegovo skrbnik s prethodim odobrenjem suda
- c. **Može sklopiti maloljetni bračni drug samostalno**
- d. Uvijek mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta
- e. **Mogu ga sklopiti nevjesta i ženik prije sklapanja braka**

18. Bračna stečevina je:

- a. **Imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine**
- b. Suvlasništvo u jednakim dijelovima, samo ako su bračni drugovi tako ugovorili
- c. **Suvlasništvo bračnih drugova, uz jednake idealne dijelove i to je neoboriva zakonska predmnjeva**
- d. Suvlasništvo bračnih drugova, a idealni dio svakog od njih ovisi o njihovom doprinosu
- e. Zajednička imovina bračnih drugova u kojoj njihovi udjeli nisu određeni

19. Za postupak radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje vrijedi:

- a. **Provodi ga CZSS nadležan za dijete**
- b. Provodi ga sud nadležan za dijete
- c. **Pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti CZSS**
- d. **Uređuje se Zakonom o privremenom uzdržavanju**
- e. **Stranke u postupku su dijete te obveznik uzdržavanja**

20. Skrbnik ne može biti:

- a. Osoba koja je zaposlenik CZSS
- b. **Osoba koja je LPS**
- c. Krvni srodnik štićenika u ravnoj lozi
- d. **Osoba čiji su interesi u suprotnosti s interesima štićenika**

21. Bračni drug može podnijeti zahtjev za uzdržavanje:

- a. U roku godine dana od prestanka braka
- b. U prekluzivnom roku od 6 mj od prestanka braka uz uvjet da o tome postoji nagodba pred CZSS
- c. **U parnici za razvod, do zaključenje glavne rasprave**
- d. Samo u parnici za razvod ili poništaj

22. Ako je štićenik LPS u dijelu koji se odnosi na raspolaganje i upravljanje imovinom:

- a. Štićenik poduzima poslove redovitog upravljanja imovinom uz podršku skrbnika
- b. Skrbnik samostalno raspolaže štićenikovim imovinskim pravima
- c. Skrbnik samostalno obavlja poslove izvanrednog upravljanja štićenikovom imovinom
- d. **Skrbnik može samo uz prethodno odobrenje CZSS otuđiti štićenikove nekretnine**
- e. Za otuđenje iz štićenikove imovine pokretnine veće vrijednosti skrbniku je potrebno odobrenje suda

23. Uzdržavanje je dužnost i pravo:
- a. Krvnih srodnika u pobočnoj lozi 2 stupnja
 - b. Skrbnika i štíćenika
 - c. **Roditelja i djece**
 - d. **Bračnih i izvanbračnih drugova**
24. Bitna s u obilježja bračne stečevine:
- a. **Predstavlja suvlasništvo bračnih drugova u jednakim omjerima i to je neoboriva zakonska predmnjeva**
 - b. **Stečena je radom ili potječe iz imovine stečene radom**
 - c. **Stečena je za vrijeme trajanja bračne zajednice**
 - d. Stečena je na bilo kojem pravnom temelju različitom od rada
 - e. Stečena nakon prestanka bračne zajednice, a za trajanja braka
25. Bitna s u obilježja bračne stečevine:
- a. Stečena je za vrijeme trajanja bračne zajednice
 - b. Stečena je na bilo kojem pravnom temelju različitom od rada
 - c. **Stečena je radom ili potječe iz imovine stečene radom**
 - d. **Predstavlja suvlasništvo bračnih drugova**
 - e. Stečena je nakon prestanka braka
26. Uzdržavanje je:
- a. Obveza koja postoji samo između krvnih srodnika
 - b. Obveza isključivo imovinske naravi
 - c. Subjektivno prava koje se ovlaštenik može odreći
 - d. **Privilegirano kod ovrhe u odnosu prema ostalim tražbinama**
 - e. **Strogo osobna obveza**
27. Vlastita imovina bračnog druga je:
- a. Imovina stečena radom za vrijeme trajanja bračne zajednice
 - b. **Imovina stečena za trajanje braka, nakon prestanka braka**
 - c. **Imovina stečena nasljeđivanjem za vrijeme trajanja bračne zajednice**
 - d. Imovina koristi od autorskog prava
28. Predmet bračnog ugovora može biti:
- a. **Određivanje različitih udjela u bračnoj stečevini**
 - b. Razvrgnuće bračne stečevine
 - c. Trajno odricanje od prava na razvrgnuće bračne stečevine
 - d. **Uprava ili raspolaganje imovinom**
29. Za uzdržavanje bračnog druga vrijedi sljedeće:
- a. **Sud može na zahtjev jednog ili obaju bračnih drugova odrediti jednokratnu isplatu iznosa za uzdržavanje uzimajući u obzir okolnosti slučaja**
 - b. **Kad određuje uzdržavanje sud posebno treba uzeti u obzir ostvarivanje skrbi o djeci te podjelu obiteljskih obveza za trajanja braka**

- c. Zahtjev za uzdržavanje može se podnijeti u prekluzivnom roku od godine dana od prestanka braka
- d. **Bračni drugovi mogu sklopiti sporazum o uzdržavanju u slučaju razvoda braka**

30. Za neposredno skrbništvo vrijedi:

- a. **Poslove skrbnika obavlja stručni radnik zaposlen u CZSS**
- b. Poslove skrbnika obavlja zaposlenik Centra za posebno skrbništvo
- c. **Za imenovanje skrbnika nije potreban njegov pristanak**
- d. Poslove skrbnika obavlja osoba određena u anticipiranoj naredbi

31. Ako dijete ne može ostvariti uzdržavanje od roditelja, dužnost uzdržavanja može postojati za:

- a. Punoljetnog brata/sestru
- b. Srodnika trećeg stupnja pobočne loze
- c. Osobu koja je dulje vrijeme živjela u obitelji s djetetom, kroz to vrijeme se brinula o djetetu te s njim ima razvijen emocionalan odnos
- d. **Baku/djeda**

32. Za poslove redovite uprave bračnom stečevinom:

- a. Potreba je pisana suglasnost bračno druga s ovjerom potpisa kod JB
- b. Potrebno je zajedničko poduzimanje posla
- c. Potrebno je odobrenje suda u izvanparničnom postupku
- d. **Smatra se da je bračni drug dao svoju suglasnost ako se ne dokaže suprotno**

33. Obveze uzdržavanja između bračnih drugova postoje:

- a. Ako je brak trajao najmanje tri godine ili kraće ako je u njemu rođeno zajedničko dijete
- b. Samo za vrijeme dok su njihova zajednička djeca maloljetna
- c. **Za vrijeme trajanja braka**
- d. **Nakon prestanka braka, s time da je isticanje zahtjeva vezano prekluzivnim rokom**

34. Ako bi uzdržavanje bračnog druga predstavljalo očitu nepravdu za bračnog druga koji treba plaćati, odnosno koji plaća uzdržavanje:

- a. **Sud može odbiti zahtjev za uzdržavanje**
- b. Takva okolnost neće utjecati na odluku suda u tužbenom zahtjevu
- c. **Sud može donijeti odluku o prestanku obveze uzdržavanja**
- d. Sud će odbaciti tužbeni zahtjev
- e. Sud će odrediti jednokratnu isplatu iznosa uzimajući u obzir okolnosti

35. Ako bi uzdržavanje bračnog druga predstavljalo očitu nepravdu za bračnog druga koji treba plaćati, odnosno koji plaća uzdržavanje:

- a. **Sud može odbiti zahtjev za uzdržavanje**

- b. Takva okolnost neće utjecati na odluku suda u tužbenom zahtjevu
- c. Sud može donijeti odluku o prestanku obveze uzdržavanja**
- d. Sud će odbaciti tužbeni zahtjev
- e. Sud će odbiti tužbeni zahtjev za uzdržavanje samo ako tužitelj može u dogledno vrijeme na drugi način osigurati sredstva za život ?

36. O sterilizaciji štićenika može odlučiti:

- a. Štićenik u vrijeme dok je bio poslovno sposoban u obliku javnobilježničke isprave – anticipirane naredbe ?
- b. Rješenjem suda u izvanparničnom postupku na prijedlog štićenika koji je u tom dijelu LPS**
- c. Skrbnik uz prethodno odobrenje CZSS
- d. Rješenjem suda u izvanparničnom postupku na prijedlog skrbnika štićenika koji je u tom dijelu LPS**
- e. Rješenjem CZS na prijedlog štićenima koji je u tom dijelu LPS

1. Za lišenje poslovne sposobnosti vrijedi sljedeće:

- a. rješenje o lišenju poslovne sposobnosti donosi centar za socijalnu skrb
- b. rješenje o lišenju poslovne sposobnosti donosi sud u izvanparničnom postupku**
- c. punoljetna osoba će se lišiti poslovne sposobnosti ako ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti se**
- d. punoljetna osoba će se lišiti poslovne sposobnosti ako se zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije sposobna brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa**
- e. osoba se može potpuno ili djelomično lišiti poslovne sposobnosti

2. Očinstvo može priznati:

- a. punoljetna osoba neovisno o svojoj poslovnoj sposobnosti**
- b. samo punoljetna i poslovno sposobna osoba
- c. maloljetna osoba koja je navršila 16 godina ako je sposobna shvatiti značenje i pravne posljedice priznanja**
- d. maloljetna osoba mlađa od 16 godina, uz odobrenje centra za socijalnu skrb

3. Rješenje o imenovanju skrbnika djetetu:

- a. donosi sud u izvanparničnom postupku
- b. dostavlja se nadležnom matičaru**
- c. donosi se ako su ispunjene zakonske pretpostavke, a jedna od njih je da su roditelji dali pristanak za posvojenje djeteta**

- d. dostavlja se djetetu koje je navršilo četrnaest godina
- e. donosi centar za socijalnu skrb

4. Potrebe maloljetnog djeteta za uzdržavanjem:

- a. ne mogu se utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma
- b. mogu se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma, ali ne manje od jedne polovice zakonskog minimuma
- c. mogu se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma ako je obveznik uzdržavanja dužan uzdržavati dvoje ili više djece
- d. mogu se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma ako dijete vlastitim prihodima pridonosi svojem uzdržavanju

5. Ako je u trenutku sklapanja braka postojala jedna od bračnih smetnji:

- a. može se pokrenuti spor radi utvrđivanja (ne)postojanja braka
- b. brak je valjan, ali ne proizvodi pravne učinke
- c. brak nije nastao i ne proizvodi pravne učinke
- d. brak je nevaljan, ali proizvodi pravne učinke
- e. moguć je poništaj braka

6. Tužbu radi osporavanja izvanbračnog očinstva može podnijeti:

- a. dijete, a ako je dijete maloljetno, tužbu u njegovo ime podnosi posebni skrbnik kojega imenuje centar za socijalnu skrb
- b. muškarac koji je upisan u matricu rođenih kao otac djeteta najkasnije do navršene sedme godine života djeteta
- c. muškarac koji sebe smatra ocem djeteta ako istodobno traži da se utvrdi njegovo očinstvo
- d. majka djeteta u roku šest mjeseci od rođenja djeteta
- e. centar za socijalnu skrb do navršene osamnaeste godine života djeteta

7. U postupku posvojenja:

- a. dijete daje pristanak u nazočnosti osoba koje ga žele posvojiti i djelatnika centra za socijalnu skrb
- b. dijete mlađe od dvanaest godina ima pravo izraziti svoje mišljenje o posvojenju
- c. centar za socijalnu skrb će dati mogućnost roditelju koji je lišen prava na roditeljsku skrb da izrazi mišljenje o mogućnosti da dijete bude posvojeno
- d. za zasnivanje posvojenja potreban je pristanak djeteta ako je dijete navršilo dvanaest godina života
- e. skrbnik ne može opozvati pristanak za posvojenje djeteta

8. Roditeljska skrb:

- a. pravni je odnos koji nastaje između roditelja i djeteta, u pravilu rođenjem djeteta

- b. prestaje davanjem pristanka za posvojenje djeteta
- c. pripada roditeljima iznimno i nakon punoljetnosti djeteta koje je lišeno poslovne sposobnosti
- d. prestaje kada je roditelju izrečena mjera oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanja svakodnevne skrbi o djetetu
- e. skup je odgovornosti, dužnosti i prava roditelja kojima je cilj zaštita djetetovih osobnih i imovinskih prava te dobrobiti

9. Obiteljskim zakonom uređuje se:

- a. ovlasti pravobranitelja za djecu
- b. nasljedno pravo bračnog druga
- c. sklapanje i prestanak životnog partnerstva
- d. izvanbračna zajednica
- e. obiteljska medijacija

10. Zastupanje roditelja u vezi s bitnim osobnim pravima djeteta odnosi se na:

- a. pokretanje postupka radi osporavanja očinstva ili majčinstva
- b. brigu o svestranom obrazovanju djeteta
- c. upravljanje imovinom djeteta
- d. poduzimanje nužnih radnji kad prijeti neposredna opasnost za dijete
- e. promjenu djetetova osobnog imena

11. Za upis priznanja očinstva potrebno je:

- a. pristanak punoljetne majke neovisno o njezinoj poslovnoj sposobnosti
- b. pristanak majke i njezina muža ako očinstvo priznaje muškarac koji sebe smatra ocem djeteta rođenog za vrijeme trajanja braka ili u razdoblju do tristo dana od prestanka braka razvodom ili poništajem
- c. pristanak maloljetne majke koja je navršila šesnaest godina, uz suglasnost njezinog zakonskog zastupnika
- d. pristanak djeteta koje je navršilo četrnaest godina, a kojemu se priznaje očinstvo
- e. suglasnost centra za socijalnu skrb, ako majka nije živa ili joj je nepoznato boravište najmanje mjesec dana

12. Ako roditelji nisu postigli plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi:

- a. sud će im naložiti obvezno sudjelovanje u obiteljskoj medijaciji
- b. centar za socijalnu skrb će donijeti odluku o samostalnom ostvarivanju roditeljske skrbi jednog roditelja
- c. centar za socijalnu skrb će ih savjetovati da pokušaju postići sporazum u postupku obiteljske medijacije
- d. centar za socijalnu skrb će ih upozoriti na odluke koje će sud u postupku radi

razvoda braka pokrenutog tužbom jednog od bračnih drugova donijeti po službenoj dužnosti

13. Skrbnik ne može biti:

- a. osoba koje je lišena poslovne sposobnosti
- b. osoba koja je zakonski obveznik uzdržavanja štićenika
- c. krvni srodnik štićenika u pobočnoj lozi do četvrtog stupnja
- d. izvanbračni drug štićenika
- e. osoba s čijim je bračnim, odnosno izvanbračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju

14. Bračna stečevina je:

- a. zajednička imovina bračnih drugova u kojoj njihovi udjeli nisu određeni
- b. suvlasništvo bračnih drugova, uz jednake idealne dijelove i to je neoboriva zakonska predmnjeva
- c. suvlasništvo bračnih drugova, a idealni dio svakog od njih ovisi o njihovom doprinosu
- d. imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine
- e. suvlasništvo u jednakim dijelovima, samo ako su bračni drugovi tako ugovorili

15. Pristanak roditelja za posvojenje nije obavezan ako je roditelj:

- a. lišen prava na roditeljsku skrb
- b. maloljetan
- c. umro, nestao ili nepoznat
- d. zanemarivao odgoj djeteta ili nije u mogućnosti valjano odgajati dijete
- e. privremeno povjerio skrb o djetetu drugoj osobi

16. Konvencija o pravima djeteta:

- a. po pravnoj je snazi iznad zakona
- b. neposredan je izvor obiteljskog prava
- c. posredan je izvor obiteljskog prava
- d. usvojena je u Ujedinjenim narodima 1989. godine
- e. predviđa zasebno tijelo - Odbor za prava djeteta kojemu države članice moraju podnositi izvješća

17. Za postupak radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje vrijedi sljedeće:

- a. provodi ga centar za socijalnu skrb nadležan za dijete
- b. uređuje se Zakonom o privremenom uzdržavanju
- c. članice u postupku su dijete te obveznik uzdržavanja

- d. pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti centra za socijalnu skrb
- e. provodi ga sud nadležan za dijete

18. Spor radi utvrđivanja postoji li brak ili ne:

- a. može se pokrenuti sporazumnim prijedlogom
- b. pokreće se u slučaju postojanja bračnih smetnji
- c. može se pokrenuti bez ograničenja rokom
- d. pokreće se tužbom
- e. može pokrenuti centar za socijalnu skrb

19. Bračni ugovor:

- a. uvijek mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta
- b. mora biti sklopljen u pisanom obliku
- c. mogu sklopiti nevjesta i ženik prije sklapanja braka
- d. može sklopiti maloljetni bračni drug samostalno
- e. u ime bračnog druga koji je lišen poslovne sposobnosti za sklapanje izvanrednih imovinskih poslova može sklopiti njegov skrbnik s prethodnim odobrenjem suda

20. Životno partnerstvo:

- a. može se raskinuti davanjem sporazumne izjave kod matičara, pod uvjetom da u životnoj zajednici ne živi maloljetno dijete
- b. zajednica je obiteljskog života dviju osoba istog spola koja je trajala najmanje tri godine i sklopljena je pred nadležnim centrom za socijalnu skrb
- c. može sklopiti osoba lišena poslovne sposobnosti u davanju izjava koje se odnose na strogo osobna stanja, uz odobrenje skrbnika
- d. mogu sklopiti samo punoljetne osobe
- e. može sklopiti maloljetna osoba starija od 16 godina uz odobrenje suda

14.09.2020

**1. Centar za socijalnu skrb može radi zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta:
Odaberite jedan ili više odgovora:**

- a. lišiti roditelje prava na upravljanje djetetovom imovinom i prava na zastupanje djeteta u imovinskim stvarima
- b. odrediti mjeru zabrane približavanja djetetu
- c. odlučiti o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom pod nadzorom
- d. odrediti žurnu mjeru izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji
- e. odrediti mjeru intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu

2. Kada roditelj da pristanak za posvojenje djeteta:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. pristanak može opozvati u zakonom propisanom roku
- b. gubi pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi
- c. isti više ne može opozvati
- d. danom davanja pristanka prestaje biti stranka u postupku
- e. centar za socijalnu skrb će staviti dijete pod skrbništvo

3. Pravo žalbe protiv odluke suda kojom se dopušta sklapanje braka osobi lišenoj poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja pripada:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. centru za socijalnu skrb
- b. osobi s kojom ona namjerava sklopiti brak
- c. osobama s pravnim interesom
- d. roditeljima osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja
- e. pravobranitelju za osobe s invaliditetom

4. Mjere za zaštitu imovinskih prava djeteta su:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. mjera stručne pomoći i potpore u upravljanju imovinom djeteta
- b. stavljanje roditelja u položaj skrbnika za djetetovu imovinu
- c. mjera osiguranja na imovini djeteta
- d. mjera osiguranja na imovini roditelja
- e. lišavanje prava na upravljanje djetetovom imovinom i prava na zastupanje djeteta u imovinskim stvarima

5. Sudska konvalidacija braka moguća je kod bračne smetnje:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. maloljetnosti iznad 16 godina
- b. trajanja prethodnog registriranog životnog partnerstva
- c. trajanja prethodnog braka
- d. nesposobnosti za rasuđivanje
- e. različitosti spolova osoba koje su sklopile brak

6. Prema Zakonu o medicinski pomognutoj oplodnji:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. izvanbračna zajednica mora trajati najmanje tri godine prije početka postupka medicinski pomognute oplodnje
- b. postojanje izvanbračne zajednice izvanbračni drugovi dokazuju izjavom ovjerenom

kod javnog bilježnika

c. izvanbračna zajednica mora postojati u trenutku unosa spolnih stanica ili zametaka u tijelo žene

d. ako u postupku medicinski pomognute oplodnje sudjeluju izvanbračni drugovi, prije postupka muškarac je obavezan dati ovjerenu izjavu o priznanju očinstva djeteta koje će biti začeto u tom postupku, a žena ovjerenu izjavu o pristanku na priznanje očinstva tog djeteta

e. pravno i psihološko ili psihoterapijsko savjetovanje obvezno se provodi prije postupka heterologne oplodnje

7. O sterilizaciji štićenika može odlučiti:

Odaberite jedan ili više odgovora:

a. rješenjem sud u izvanparničnom postupku na prijedlog štićenika koji je u tom dijelu lišen poslovne sposobnosti

b. rješenjem sud u izvanparničnom postupku na prijedlog skrbnika štićenika koji je u tom dijelu lišen poslovne sposobnosti

c. štićenik u vrijeme dok je bio poslovno sposoban u obliku javnobilježničke isprave - anticipirane naredbe

d. skrbnik uz prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb

e. rješenjem centra za socijalnu skrb na prijedlog štićenika koji je u tom dijelu lišen poslovne sposobnosti

8. Dijete koje je navršilo petnaest godina života i koje zarađuje može samostalno sklapati pravne poslove i preuzimati obveze:

Odaberite jedan ili više odgovora:

a. neovisno o visini iznosa koji zarađuje

b. samo u visini iznosa koji zarađuje

c. uz suglasnost posebnog skrbnika kojeg imenuje centar za socijalnu skrb

d. uvijek uz suglasnost roditelja ili skrbnika

e. isključivo uz prethodno odobrenje suda

9. Građanskopravni učinci braka sklopljenog u vjerskom obliku nastaju:

Odaberite jedan ili više odgovora:

a. ako je brak sklopljen u okviru vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom ima uređene pravne odnose

b. kada žena, muž, svjedoci i službenik vjerske zajednice potpišu izjavu o sklapanju braka

c. u trenutku upisa u državnu maticu vjenčanih

d. u trenutku objave službenika vjerske zajednice da je sklopljen brak

e. u trenutku davanja suglasne izjave volje nupturijenata

10. Ako su roditelji odsutni ili spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. roditeljsku skrb mogu povjeriti osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika
- b. djetetu će se bez odgode imenovati privremeni zastupnik
- c. dijete će se staviti pod skrbništvo nakon proteka tri mjeseca od nastupa navedenih okolnosti
- d. dijete će se staviti pod skrbništvo ako roditelji nisu povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika
- e. nastupit će ex lege mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog pravnih zapreka

11. Tužbu radi utvrđivanja očinstva može podnijeti:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. majka djeteta
- b. centar za socijalnu skrb
- c. matičar nadležan za upis činjenice rođenja djeteta
- d. sud po službenoj dužnosti
- e. muškarac koji sebe smatra ocem djeteta

12. Roditeljska **skrb prestaje:**

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. kad dijete sklopi brak prije punoljetnosti
- b. razvodom, roditelju s kojim dijete ne stanuje
- c. posvojenjem djeteta
- d. smrću oba roditelja
- e. odlukom suda u odnosu na jednog roditelja, kad roditelji trajno ne žive zajedno, a nisu postigli plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

13. Obveza uzdržavanja između bračnih drugova postoji:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. ako je brak trajao najmanje tri godine ili kraće ako je u njemu rođeno zajedničko dijete
- b. za vrijeme trajanja braka
- c. nakon prestanka braka. s time da je isticanje zahtjeva vezano prekluzivnim rokom
- d. samo za vrijeme dok su njihova zajednička djeca maloljetna

14. Ako dijete ne može ostvariti uzdržavanje od roditelja, dužnost uzdržavanja može postojati za:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. srodnika trećeg stupnja pobočne loze
- b. maćehu/očuha

- c. baku/djeda
- d. punoljetnog brata/sestru
- e. osobu koja je dulje vrijeme živjela u obitelji s djetetom, kroz to se vrijeme brinula o djetetu i s njim ima razvijen emocionalni odnos

15. Uzdržavanje je:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. obveza isključivo imovinske naravi
- b. privilegirano kod ovrhe u odnosu prema ostalim tražbinama
- c. subjektivno pravo kojeg se ovlaštenik može odreći
- d. obveza koja postoji samo između krvnih srodnika
- e. strogo osobna obveza

16. Posvojenje je zasnovano:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. kada centar za socijalnu skrb rješenje o posvojenju upiše u odgovarajući registar
- b. kada sud donese rješenje o nadomještanju pristanka na posvojenje
- c. kad rješenje o posvojenju postane pravomoćno
- d. kad centar odluči o najprikladnijem potencijalnom posvojitelju
- e. kad pristanak na posvojenje daju roditelji odnosno skrbnik djeteta

17. Solidarno odgovaraju oba bračna druga:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. za obveze koje je jedan bračni drug preuzeo radi namirenja tekućih potreba bračne i obiteljske zajednice
- b. za poduzete izvanredne poslove iz vlastite imovine
- c. za štetu koju posredno ili neposredno zajedno uzrokuju
- d. za štetu koju trećima počini njihovo dijete

18. Posredan izvor obiteljskog prava je:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava
- b. Zakon o privremenom uzdržavanju
- c. Pravilnik o obiteljskoj medijaciji
- d. sudska praksa
- e. Ustav Republike Hrvatske

19. Ako je štíćenik lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na raspolaganje i upravljanje imovinom:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. skrbnik samostalno raspolaže štíćenikovim imovinskim pravima

- b. skrbnik samostalno obavlja poslove izvanrednog upravljanja štićenikovom imovinom
- c. štićenik poduzima poslove redovitog upravljanja imovinom uz podršku skrbnika
- d. za otuđenje iz štićenikove imovine pokretnine veće vrijednosti skrbniku je potrebno odobrenje suda
- e. skrbnik može samo uz prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb otuđiti štićenikove nekretnine

20. Bitna su obilježja bračne stečevine:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. stečena je na bilo kojem pravnom temelju različitom od rada
- b. stečena je za vrijeme trajanja bračne zajednice
- c. predstavlja suvlasništvo bračnih drugova
- d. stečena je nakon prestanka braka
- e. stečena je radom ili potječe iz imovine stečene radom

15.07.2020

1. Izvanbračna zajednica:

- a. ustavna je kategorija
- b. u pravilu stvara osobne i imovinske učinke kao bračna zajednica ako ispunjava pretpostavke određene Obiteljskim zakonom
- c. proizvodi obiteljskopravne učinke ako ne postoje zapreke za sklapanje braka
- d. proizvodi sve pravne učinke kao i brak samo ukoliko je registrirana
- e. nije uređena Obiteljskim zakonom, već posebnim propisom

2. Skrbništvo za punoljetne štićenike prestaje:

- a. kad na temelju mišljenja liječnika vještaka više ne postoje razlozi za skrbništvo
- b. kad rješenje suda o vraćanju poslovne sposobnosti postane pravomoćno
- c. kad sud utvrdi da je u interesu štićenika imenovanje novog skrbnika
- d. kad centar za socijalnu skrb utvrdi da su prestali postojati razlozi zbog kojih je osoba bila lišena poslovne sposobnosti
- e. pravomoćnošću odluke centra za socijalnu skrb o vraćanju poslovne sposobnosti

3. Ako bi uzdržavanje izvanbračnog druga predstavljalo očitu nepravdu za izvanbračnog druga koji bi trebao plaćati, odnosno koji plaća uzdržavanje:

- a. sud može donijeti odluku o prestanku obveze uzdržavanja
- b. sud će odbaciti zahtjev za uzdržavanje
- c. sud će odbiti zahtjev za uzdržavanje samo ako tužitelj može u dogledno vrijeme na drugi način osigurati sredstva za život
- d. sud može odbiti zahtjev za uzdržavanje
- e. takva okolnost neće utjecati na odluku suda o tužbenom zahtjevu

4. Vlastita imovina bračnog druga je:

- a. imovina stečena nasljeđivanjem za vrijeme trajanja bračne zajednice
- b. imovina stečena radom za vrijeme trajanja bračne zajednice
- c. imovina stečena za trajanja braka, nakon prestanka bračne zajednice
- d. dobitak od igara na sreću
- e. imovinska korist od autorskog prava

5. Bračni drugovi koji imaju zajedničko maloljetno dijete dužni su:

- a. prije podnošenja prijedloga za sporazumni razvod sastaviti plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
- b. prije pokretanja sudskog postupka radi razvoda braka sudjelovati u obveznom savjetovanju
- c. prije podnošenja sporazumnog prijedloga za razvod braka postići sporazum o svim pravnim posljedicama razvoda
- d. prije podnošenja sporazumnog prijedloga za razvod sudjelovati u obiteljskoj medijaciji
- e. sastaviti plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi bez obzira žele li pokrenuti postupak razvoda tužbom ili prijedlogom

6. Brak sklopljen u vjerskom obliku ima učinke građanskog braka ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

- a. da su nevjesta i ženik pribavili potvrdu matičara da ispunjavaju zakonske pretpostavke za sklapanje braka
- b. da su nevjesta i ženik pribavili potvrdu službenika vjerske zajednice o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka
- c. da su brak u vjerskom obliku sklopili u roku tri mjeseca od dana izdavanja potvrde o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka
- d. da su brak u vjerskom obliku sklopili u roku od tridesetoga do četrdeset petoga dana od prijave namjere sklapanja braka
- e. da je sklopljen pred službenikom vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom o tome ima uređene pravne odnose

7. Bračni, odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti dijete prije pokretanja postupka za zasnivanje posvojenja podnosi:

- a. potvrdu o ispunjavanju pretpostavki za posvojenje ne stariju od šest mjeseci
- b. prijavu namjere posvojenja
- c. zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje
- d. prijedlog za upis u registar potencijalnih posvojitelja
- e. zahtjev za sudjelovanjem u postupku stručne pripreme za posvojenje

8. Djetetu će se imenovati posebni skrbnik:

- a. u postupcima osporavanja majčinstva i očinstva
- b. u postupku izricanja mjere oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanja svakodnevne skrbi o djetetu
- c. u postupku razvoda braka roditelja pokrenutog tužbom ili sporazumnim prijedlogom
- d. odlukom centra za socijalnu skrb ili suda
- e. ako su roditelji odsutni ili spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu, a ostvarivanje roditeljske skrbi nisu povjerili osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika

9. Za neposredno skrbništvo vrijedi sljedeće:

- a. poslove skrbnika obavlja osoba koju imenuje sud ili javnopravno tijelo pred kojim se vodi određeni postupak
- b. poslove skrbnika obavlja zaposlenik Centra za posebno skrbništvo
- c. poslove skrbnika obavlja osoba određena u anticipiranoj naredbi
- d. za imenovanje skrbnika nije potreban njegov pristanak
- e. poslove skrbnika obavlja stručni radnik zaposlen u centru za socijalnu skrb

10. Dužnosti centra za socijalnu skrb u slučaju kada je određena mjera oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanja svakodnevne skrbi o djetetu su:

- a. nadziranje skrbi o djetetu i osiguravanje potpore
- b. odlučiti o ostvarivanju osobnih odnosa roditelja i djeteta
- c. svakih šest mjeseci procjenjivati primjerenost skrbi o djetetu i ponašanje roditelja i djeteta
- d. poticati ostvarivanje osobnih odnosa između djeteta, roditelja i drugih članova djetetove obitelji ili djetetu bliskih osoba, u skladu s djetetovom dobrobiti
- e. roditelju i djetetu davati upute i pomagati im da se uklone uzroci koji su doveli do izdvajanja djeteta iz obitelji

11. Ako je brak maćehe/očuha s roditeljem djeteta prestao smrću:

- a. dužni su ga uzdržavati ako su u trenutku smrti roditelja živjeli zajedno
- b. dužni su ga uzdržavati ako su dulje vrijeme živjeli s djetetom, kroz to vrijeme brinuli o djetetu i s njim imaju razvijen emocionalni odnos
- c. nisu ga ni u kojem slučaju dužni uzdržavati
- d. dužni su ga uzdržavati samo ako će nakon smrti roditelja nastaviti živjeti zajedno
- e. maćeha/očuh su uvijek dužni uzdržavati pastorka i nakon njegove punoljetnosti uz iste pretpostavke kao i roditelj

12. Životno partnerstvo prestaje:

- a. danom proglašenja nestalog životnog partnera umrlim
- b. raskidom, danom potpisivanja izjave o sporazumnom prestanku životnog partnerstva
- c. poništajem, kada presuda suda o poništaju postane pravomoćna
- d. danom koji je pravomoćnom odlukom suda utvrđen kao dan smrti nestalog životnog partnera
- e. razvodom, kada presuda o razvodu postane pravomoćna

13. Oba roditelja mogu, suglasno i bez ishoda odluke centra za socijalnu skrb, privremeno povjeriti svakodnevnu skrb o djetetu, uključujući njegov smještaj:

- a. pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi
- b. samo baki/djedu ili drugom bližem srodniku djeteta
- c. udomiteljskoj obitelji
- d. samo osobi koja je živjela u obiteljskoj zajednici s djetetom i s njime ima razvijen emocionalni odnos
- e. osobi koja ispunjava pretpostavke iz ObZ-a za skrbnika

14. Ako je dijete rođeno za vrijeme trajanja braka ili u razdoblju do tristo dana od prestanka braka:

- a. ocem djeteta smatra se majčin muž, dok muškarac koji sebe smatra ocem može tužbom osporavati očinstvo ako istodobno podnese i zahtjev za utvrđivanjem očinstva
- b. očinstvo se može utvrđivati u sudskom postupku
- c. očinstvo se utvrđuje presumpcijom
- d. nije dopušteno osporavati očinstvo u sudskom postupku
- e. očinstvo može osporavati dijete, majka i majčin muž

15. Mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu:

- a. provodi se od strane stručnih osoba zaposlenih u centru za socijalnu skrb ili drugih stručnjaka koje centar za socijalnu skrb ovlasti kao voditelje mjere
- b. može se odrediti višekratno, ali najdulje u uzastopnom trajanju do godine dana
- c. određuje se u trajanju od tri do šest mjeseci, ovisno o razlozima zbog kojih se mjera određuje
- d. može se neograničeno produljivati ako se pokažu pozitivne promjene na strani roditelja te napredak na strani djeteta
- e. određuje se ako su život, zdravlje i razvoj djeteta u obitelji ugroženi

16. U neposredne izvore obiteljskog prava ubrajamo:

- a. Europsku konvenciju o ostvarivanju dječjih prava
- b. Zakon o pravobranitelju za djecu
- c. pravnu znanost
- d. Ustav RH
- e. odluke Vrhovnog suda o obiteljskopравnim stvarima

17. Bračni drug može podnijeti zahtjev za uzdržavanje:

- a. samo u parnici za razvod ili poništaj braka
- b. u roku od šest mjeseci od prestanka bračne zajednice ako pretpostavke za uzdržavanje traju bez prestanka do zaključenja glavne rasprave u parnici za uzdržavanje
- c. u parnici za razvod, do zaključenja glavne rasprave
- d. u prekluzivnom roku od šest mjeseci od prestanka braka uz uvjet da o tome postoji nagodba pred centrom za socijalnu skrb
- e. u roku od godine dana od prestanka braka

18. Posvojitelji mogu biti:

- a. bračni i izvanbračni drugovi zajednički
- b. iznimno i strani državljani ako je to u najboljem interesu djeteta
- c. osobe starije od 45 godina
- d. krvni srodnici u pobočnoj lozi drugog stupnja
- e. osobe djelomično lišene poslovne sposobnosti

19. Zastupanje djeteta u vezi s njegovom vrjednijom imovinom valjano je ako roditelj koji zastupa dijete uz pisanu suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb dobije:

- a. suglasnost djetetova posebnog skrbnika kojeg imenuje centar za socijalnu skrb
- b. odobrenje suda u parničnom postupku
- c. odobrenje Centra za posebno skrbništvo
- d. odobrenje centra za socijalnu skrb
- e. odobrenje suda u izvanparničnom postupku

20. Postupak radi lišenja poslovne sposobnosti može pokrenuti:

- a. svaka osoba koja ima saznanja o potrebi pružanja zaštite osobi prema kojoj se provodi postupak
- b. bračni drug osobe prema kojoj se provodi postupak
- c. brat/sestra osobe prema kojoj se provodi postupak
- d. sud po službenoj dužnosti
- e. izabrani doktor opće odnosno obiteljske medicine

R: 1AB, 2B, 3AD, 4AC, 5AB, 6ACE, 7BC, 8ABD, 9DE, 10ADE, 11A, 12BCD, 13E, 14CE, 15ABC, 16ABD, 17C, 18ABC, 19E, 20BCD

OBITELJSKO- PITANJA

! TOČNI ODGOVORI SU PODEBLJANI

1.KOLOKVIJ

1.SPOR RADI UTVRĐIVANJA POSTOJI LI BRAK ILI NE:

- a) pokreće se ako je od prestanka bračne zajednice protekla godina dana
- b) pokreće se u slučaju postojanja bračnih smetnji
- c) pokreće se tužbom**
- d) može se pokrenuti sporazumnim prijedlogom
- e) može se pokrenuti bez ograničenja rokom**

2. OBA RODITELJA MOGU, SUGLASNO I BEZ ISHOĐENJA ODLUKE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB, PRIVREMENO POVJERITI SVAKODNEVNU SKRB O DJETETU, UKLJUČUJUĆI NJEGOV SMJEŠTAJ:

- a) isključivo osobi koja je živjela u obiteljskoj zajednici s djetetom i s njime ima razvijen emocionalni odnos
- b) udomiteljskoj obitelji
- c) osobi koja ispunjava pretpostavke iz ObZ-a za skrbnika**
- d) pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi
- e) samo baki/djedu ili drugom bližem srodniku djeteta

3. BRAČNI DRUGOVI KOJI IMAJU ZAJEDNIČKO MALOLJETNO DIJETE DUŽNI SU:

- a) postići sporazum o svim pravnim posljedicama razvoda braka prije pokretanja brakorazvodne parnice
- b) prije pokretanja sudskog postupka radi razvoda braka sudjelovati u obveznom savjetovanju**
- c) prije pokretanja postupka razvoda braka sudjelovati u postupku posredovanja
- d) sastaviti plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi bez obzira žele li pokrenuti postupak razvoda tužbom ili prijedlogom**
- e) prije podnošenja prijedloga za sporazumni razvod sastaviti plan o zaj.roditeljskoj skrbi

4. KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA:

- a) posredan je izvor obiteljskog prava
- b) kao međunarodni ugovor, po pravnoj je snazi iznad Ustava RH
- c) neposredan je izvor obiteljskog prava**
- d) ne predstavlja izvor obiteljskog prava
- e) kao međunarodni ugovor po pravnoj je snazi iznad zakon**

5. RODITELJ KOJI JE LIŠEN PRAVA NA RODITELJSKU SKRB:

- a) može podnijeti prijedlog za vraćanje roditeljske skrbi o kojem odluku donosi sud
- b) ima dužnost plaćati uzdržavanje za dijete
- c) u pravilu može ostvarivati osobne odnose s djetetom, a o tome odluku donosi centar za socijalnu skrb
- d) gubi sva prava iz roditeljske skrbi
- e) u iznimnim okolnostima može ostvarivati osobne odnose s djetetom, ako to dopusti sud

6. AKO JE DIJETE ROĐENO ZA VRIJEME TRAJANJA BRAKA ILI U RAZDOBLJU DO TRISTO DANA OD PRESTANKA BRAKA:

- a) očinstvo se u pravilu utvrđuje priznanjem
- b) očinstvo može osporavati dijete, majka i majčin muž
- c) očinstvo se može utvrđivati u sudskom postupku
- d) nije dopušteno osporavati očinstvo u sudskom postupku
- e) ocem djeteta smatra se majčin muž, dok muškarac koji sebe smatra ocem može tužbom osporavati očinstvo ako istodobno podnese i zahtjev za utvrđivanjem očinstva

7. MJERA INTENZIVNE STRUČNE POMOĆI I NADZORA NAD OSTVARIVANJEM SKRBI O DJETETU:

- a) može se neograničeno produljivati ako se pokažu pozitivne promjene na strani roditelja te napredak na strani djeteta
- b) u nadležnosti je suda
- c) može se odrediti višekratno, ali najdulje u uzastopnom trajanju do godine dana
- d) određuje se u trajanju od tri do šest mjeseci, ovisno o razlozima zbog kojih se mjera određuje
- e) određuje se ako su život, zdravlje i razvoj djeteta u obitelji ugroženi

8. ŽIVOTNO PARTNERSTVO:

- a) može se raskinuti davanjem sporazumne izjave kod matičara, pod uvjetom da u životnoj zajednici ne živi maloljetno dijete
- b) zajednica je obiteljskog života dviju osoba istog spola koja je trajala najmanje tri godine i sklopljena je pred nadležnim centrom za socijalnu skrb
- c) mogu sklopiti samo punoljetne osobe
- d) može sklopiti maloljetna osoba starija od 16 godina uz odobrenje suda
- e) može sklopiti osoba lišena poslovne sposobnosti u davanju izjava koje se odnose na strogo osobna stanja, uz odobrenje skrbnika

9. AKO JE U TRENUTKU SKLAPANJA BRAKA POSTOJALA JEDNA OD BRAČNIH SMETNJI:

- a) **brak je nevaljan, ali proizvodi pravne učinke**
- b) brak nije nastao i ne proizvodi pravne učinke
- c) **moгуć je poništaj braka**
- d) može se pokrenuti spor radi utvrđivanja (ne)postojanja braka
- e) uvijek je moguća sudska konvalidacija braka neovisno o tomu koja je bračna smetnja postojala

10. OČINSTVO MOŽE PRIZNATI:

- a) **maloljetna osoba koja je navršila 16 godina ako je sposobna shvatiti značenje i pravne posljedice priznanja**
- b) maloljetna osoba mlađa od 16 godina, uz odobrenje centra za socijalnu skrb
- c) **punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na davanje izjava o osobnim stanjima**
- d) maloljetna osoba starija od 16 godina uz odobrenje zakonskog zastupnika
- e) samo punoljetna i poslovno sposobna osoba

11. ZASTUPANJE DJETETA U VEZI S NJEGOVOM VRJEDNIJOM IMOVINOM VALJANO JE AKO RODITELJ KOJI ZASTUPA DIJETE UZ PISANU SUGLASNOST DRUGOG RODITELJA KOJI OSTVARUJE RODITELJSKU SKRB DOBIJE:

- a) odobrenje suda u parničnom postupku
- b) suglasnost djetetova posebnog skrbnika kojeg imenuje centar za socijalnu skrb
- c) odobrenje centra za socijalnu skrb
- d) odobrenje Centra za posebno skrbništvo
- e) **odobrenje suda u izvanparničnom postupku**

12. RJEŠENJE O MIROVANJU OSTVARIVANJA RODITELJSKE SKRBI ZBOG STVARNIH ZAPREKA DONOSI:

- a) **sud kad je roditelj spriječen iz objektivnih razloga dulje vrijeme ostvarivati roditeljsku skrb**
- b) centar za socijalnu skrb kad je roditelj maloljetna osoba
- c) sud ako roditelji nisu postigli plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, pri čemu je dužan posebno voditi računa koji je od roditelja spreman na suradnju i sporazum
- d) sud ako je roditelj lišen poslovne sposobnosti u dijelu u kojem nije u stanju ostvarivati roditeljsku skrb
- e) **sud ako je roditelj odsutan i nepoznatog boravišta**

13. ŽIVOTNO PARTNERSTVO PRESTAJE:

- a) raskidom, danom potpisivanja izjave o sporazumnom prestanku životnog partnerstva
- b) danom proglašenja nestalog životnog partnera umrlim
- c) razvodom, kada presuda o razvodu postane pravomoćna
- d) danom koji je pravomoćnom odlukom suda utvrđen kao dan smrti nestalog životnog partnera
- e) poništajem, kada presuda suda o poništaju postane pravomoćna

14. NESPOSOBNOST ZA RASUĐIVANJE:

- a) pretpostavka je koja utječe na postojanje braka
- b) uklonjiva je bračna smetnja
- c) koja je postojala u trenutku sklapanja braka za posljedicu ima da sklopljeni brak ne proizvodi pravne učinke
- d) neuklonjiva je bračna smetnja
- e) bračna je smetnja zbog koje je moguć poništaj braka

15. PRAVO ŽALBE PROTIV ODLUKE SUDA KOJOM SE DOPUŠTA SKLAPANJE BRAKA OSOBI LIŠENOJ POSLOVNE SPOSOBNOSTI U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA OSOBNA STANJA PRIPADA:

- a) osobi s kojom ona namjerava sklopiti brak
- b) centru za socijalnu skrb
- c) osobama s pravnim interesom
- d) roditeljima osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja
- e) njezinu skrbniku

16. RODITELJSKA SKRB:

- a) skup je odgovornosti, dužnosti i prava roditelja kojima je cilj zaštita djetetovih osobnih i imovinskih prava te dobrobiti
- b) prestaje kada dijete sklopi brak prije punoljetnosti
- c) pripada roditeljima iznimno i nakon punoljetnosti djeteta koje je lišeno poslovne sposobnosti
- d) prestaje kada je roditelju izrečena mjera oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanja svakodnevne skrbi o djetetu
- e) pravni je odnos koji nastaje između roditelja i djeteta, u pravilu rođenjem djeteta

17. AKO RODITELJI NISU POSTIGLI PLAN O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ SKRBI U POSTUPKU OBVEZNOG SAVJETOVANJA:

- a) **centar za socijalnu skrb će ih savjetovati da pokušaju postići sporazum u postupku obiteljske medijacije**
- b) **sud će im naložiti obvezno sudjelovanje u obiteljskoj medijaciji**
- c) **centar za socijalnu skrb će ih upozoriti na odluke koje će sud u postupku radi razvoda braka pokrenutog tužbom jednog od bračnih drugova donijeti po službenoj dužnosti**
- d) **centar za socijalnu skrb će donijeti odluku o samostalnom ostvarivanju roditeljske skrbi jednog roditelja**
- e) **dužni su pristupiti prvom sastanku obiteljske medijacije, a bračni drug koji mu ne pristupi ne može podnijeti tužbu radi razvoda braka**

18. BRAK SKLOPLJEN U VJERSKOM OBLIKU IMA UČINKE GRAĐANSKOG BRAKA AKO SU ISPUNJENI SLJEDEĆI ZAHTJEVI:

- a) **da su nevjesta i ženik pribavili potvrdu matičara da ispunjavaju zakonske pretpostavke za sklapanje braka**
- b) **da je sklopljen pred službenikom vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom o tome ima uređene pravne odnose**
- c) **da su brak u vjerskom obliku sklopili u roku tri mjeseca od dana izdavanja potvrde o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka**
- d) **da su nevjesta i ženik pribavili potvrdu službenika vjerske zajednice o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka**
- e) **da su brak u vjerskom obliku sklopili u roku od tridesetoga do četrdeset petoga dana od prijave namjere sklapanja braka**

19. TUŽBU RADI OSPORAVANJA IZVANBRAČNOG OČINSTVA MOŽE PODNIJETI:

- a) **muškarac koji sebe smatra ocem djeteta ako istodobno traži da se utvrdi njegovo očinstvo**
- b) **majka djeteta u roku šest mjeseci od rođenja djeteta**
- c) **dijete, a ako je dijete maloljetno, tužbu u njegovo ime podnosi posebni skrbnik kojega imenuje centar za socijalnu skrb**
- d) **muškarac koji je upisan u maticu rođenih kao otac djeteta najkasnije do navršene sedme godine života djeteta**
- e) **centar za socijalnu skrb do navršene osamnaeste godine života djeteta**

20. ZA UPIS PRIZNANJA OČINSTVA POTREBNO JE:

- a) pristanak djeteta koje je navršilo četrnaest godina, a kojemu se priznaje očinstvo
- b) pristanak majke i njezina muža ako očinstvo priznaje muškarac koji sebe smatra ocem djeteta rođenog za vrijeme trajanja braka ili u razdoblju do tristo dana od prestanka braka razvodom ili poništajem
- c) pristanak punoljetne majke neovisno o njezinoj poslovnoj sposobnosti
- d) suglasnost centra za socijalnu skrb, ako majka nije živa ili joj je nepoznato boravište najmanje mjesec dana
- e) pristanak maloljetne majke koja je navršila šesnaest godina, uz suglasnost njezinog zakonskog zastupnika

2.KOLOKVIJ

1.RJEŠENJE O IMENOVANJU SKRBNIKA DJETETU:

- a) dostavlja se djetetu koje je navršilo 14 godina
- b) donosi se ako su ispunjene zakonske pretpostavke, a jedna od njih je da su roditelji dali pristanak za posvojenje djeteta
- c) donosi centar za socijalnu skrb
- d) donosi sud u izvanparničnom postupku
- e) dostavlja se nadležnom matičaru

2.VLASTITA IMOVINA BRAČNOG DRUGA JE:

- a) imovina stečena za vrijeme trajanja braka, nakon prestanka bračne zajednice
- b) dobitak od igara na sreću
- c) imovina stečena nasljeđivanjem za vrijeme trajanja bračne zajednice
- d) imovina stečena radom za vrijeme trajanja bračne zajednice
- e) imovinska korist od autorskog prava

3.ZA POSTUPAK RADI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE VRIJEDI SLJEDEĆE:

- a) uređuje se Zakonom o privremenom uzdržavanju
- b) provodi ga sud nadležan za dijete
- c) pokreće se na zahtjev stranke ili po služb. djelatnosti czss
- d) provodi ga czss nadležan za dijete
- e) stranke u postupku su dijete te obveznik uzdržavanja

4.BRAČNA STEČEVINA JE:

- a) suvlasništvo bračnih drugova, a idealni dio svakog od njih ovisi o njihovom doprinosu
- b) suvlasništvo u jednakim dijelovima, samo ako su bračni drugovi tako ugovorili
- c) zajednička imovina bračnih drugova u kojoj njihovi udjeli nisu određeni, već su određivi i to prema doprinosu u stjecanju
- d) suvlasništvo, a idealni dio svakog od bračnih drugova je pola-pola i to je neoboriva zakoska predmnjeva**
- e) sva imovina bračnih drugova stečena za vrijeme trajanja braka

5.PRISTANAK RODITELJA ZA POSVOJENJE NIJE OBVEZAN AKO JE RODITELJ:

- a) privremeno povjerio skrb o djetetu drugoj osobi
- b) zanemarivao odgoj djeteta ili nije u mogućnosti valjano odgajati dijete
- c) maloljetan
- d) lišen prava na roditeljsku skrb**
- e) umro, nestao ili nepoznat**

6.DJETETU ĆE SE IMENOVATI POSEBNI SKRBNIK:

- a) u postupku donošenja rješenja koje zamjenjuje pristanak na posvojenje**
- b) u postupcima osporavanja majčinstva i očinstva**
- c) odlukom czss ili suda**
- d) u postupku razvoda braka roditelja pokrenutog tužbom ili sporazumnim prijedlogom
- e) ako su roditelji odustali ili spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu, a ostvarivanje roditeljske skrbi nisu povjerili osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika

7.AKO JE BRAK MAĆEHE/OČUHA S RODITELJIMA DJETETA PRESTAO SMRĆU:

- a) dužni su ga uzdržavati ako su dulje vrijeme živjeli s djetetom, kroz to vrijeme brinuli o djetetu i s njim imaju razvijen emocionalni odnos
- b) dužni su ga uzdržavati ako su u trenutku smrti roditelja živjeli zajedno**
- c) dužni su ga uzdržavati samo ako će nakon smrti roditelja nastaviti živjeti zajedno
- d) maćeha/ očuh su uvijek dužni uzdržavati pastorka i nakon njegove punoljetnosti uz iste pretpostavke kao i roditelj
- e) nisu ga ni u kojem slučaju dužni uzdržavati

8.BRAČNI, ODNOSNO IZVANBRAČNI DRUGOVI ILI OSOBA KOJA ŽELI POSVOJITI DIJETE PRIJE POKRETANJA POSTUPKA ZA ZASNIVANJE POSVOJENJA PODNOSI:

- a) prijavu namjere posvojenja**
- b) zahtjev za upis u registar potencijalnih posvojitelja
- c) dokaz o sudjelovanju u programu stručne pripreme za posvojenje
- d) zahtjev za sudjelovanjem u postupku stručne pripreme za posvojenje
- e) zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje**

9.SKRBNIŠTVO ZA PUNOLJETNE ŠTIĆENIKE PRESTAJE:

- a) kad rješenje czss o vraćanju poslovne sposobnosti postane pravomoćno
- b) kad na temelju mišljenja liječnika vještaka više ne postoje razlozi za skrbništvo
- c) pravomoćnošću sudskog rješenja o vraćanju poslovne sposobnosti**
- d) kad sud utvrdi da je u interesu štićenika imenovanje novog skrbnika
- e) kad czss utvrdi da su prestali postojati razlozi zbog kojih je osoba bila lišena poslovne sposobnosti

10. UZDRŽAVANJE JE DUŽNOST I PRAVO:

- a) **životnih partnera, neovisno žive li u neformalnom ili u životnom partnerstvu koje je registrirano sukladno zakonu**
- b) bračnih i izvanbračnih drugova**
- c) krvnih srodnika u pobočnoj lozi drugog stupnja
- d) skrbnika i štićenika
- e) bake/djeda i unuka**

11.PREDMET BRAČNOG UGOVORA:

- a) **trajno odricanje od prava na razvrgnuće bračne stečevine**
- b) određivanje prava prvokupa na imovini**
- c) uprava ili raspolaganje imovinom
- d) određivanje različitih udjela u bračnoj stečevini**
- e) razvrgnuće bračne stečevine

12.ZA LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI VRIJEDI:

- a) **rješenjem o lišenju poslovne sposobnosti određuju se radnje i poslovi koje osoba nije sposobna samostalno poduzeti**
- b) punoljetna osoba će se lišiti poslovne sposobnosti ako se zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije sposobna brinuti se o nekom od svojih prava, potreba ili interesa**
- c) osoba se može potpuno ili djelomično lišiti poslovne sposobnosti
- d) punoljetna osoba će se lišiti poslovne sposobnosti ako ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti se**
- e) rješenje o lišenju poslovne sposobnosti donosi sud u izvanparničnom postupku**

13.U POSTUPKU POSVOJENJA:

- a) **dijete mlađe od 12g ima pravo izraziti svoje mišljenje o posvojenju**
- b) dijete daje pristanak u nazočnosti osoba koje ga žele posvojiti i djelatnika czss
- c) skrbnik ne može opozvati pristanak za posvojenje djeteta**
- d) za zasnivanje posvojenja potreban je pristanak djeteta ako je dijete navršilo 12g**
- e) roditelj može dati pristanak da njegovo dijete posvoji njemu poznati posvojitelj samo ako dijete posvaja bračni ili izvanbračni drug roditelja djeteta**

14. POSTUPAK RADI LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI MOŽE POKRENUTI:

- a) **unuk/unuka prema kojoj se provodi postupak**
- b) **bračni drug osobe prema kojoj se provodi postupak**
- c) liječnik specijalist odgovarajuće grane medicine
- d) svaka osoba koja ima saznanja o potrebi pružanja zaštite osobi prema kojoj se provodi postupak
- e) krvni srodnik pobočne loze do zaključno 4. stupnja

15. AKO BI UZDRŽAVANJE IZVANBRAČNOG DRUGA PREDSTAVLJALO OČITU NEPRAVDU ZA IZVANBRAČNOG DRUGA KOJI BI TREBAO PLAĆATI/KOJI PLAĆA UZDRŽAVANJE:

- a) sud će odbaciti zahtjev za uzdržavanje
- b) **sud može odbaciti zahtjev za uzdržavanje**
- c) takva okolnost neće utjecati na odluku suda u tužbenom zahtjevu
- d) **sud može donijeti odluku o prestanku obveze uzdržavanja**
- e) sud će odbiti zahtjev za uzdržavanje samo ako tužitelj može u dogledno vrijeme na drugi način osigurati sredstva za život

16. BRAČNI UGOVOR:

- a) **moгу sklopiti nevјesta i ženik prije sklapanja braka te će takav ugovor imati odgodni učinak**
- b) zbog pravne sigurnosti uvijek mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta
- c) **u ime bračnog druga koji je lišen poslovne sposobnosti za sklapanje izvanrednih imovinskih pravnih poslova može sklopiti njegov skrbnik s prethodnim odobrenjem centra za socijalnu skrb, a za njegovu valjanost u tom je slučaju propisan oblik javnobilježničkog akta**
- d) **može sklopiti maloljetni bračni drug samostalno**
- e) **mora biti sklopljen u pisanom obliku, a potpisi moraju biti ovjereni**

17. POTREBE MALOLJETNOG DJETETA ZA UZDRŽAVANJEM:

- a) ne mogu se utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma
- b) **moгу se utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma, ali ne manje od jedne polovice zakonskog minimuma**
- c) **moгу se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma ako je obveznik uzdržavanja dužan uzdržavati 2 ili više djece**
- d) u pravilu se ne mogu utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma, osim ako roditelj ima novčane obveze koje traju dulje vrijeme i ako su nužne za zadovoljenje osnovnih životnih potreba
- e) **moгу se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma ako dijete vlastitim prihodima pridonosi svojem uzdržavanju**

18.ZA POSTUPAK ZASNIVANJA POSVOJENJA VRIJEDI:

- a) **czss će dati mogućnost roditelju koji je lišen prava na roditeljsku skrb da izrazi mišljenje o mogućnostima da dijete bude posvojeno**
- b) **czss će saslušati po potrebi bliske djetetove srodnike o okolnostima koje su važne za posvojenje**
- c) **czss će omogućiti najprikladnijem potencijalnom posvojitelju ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom i to u pravilu nakon što su roditelji, odnosno skrbnik dali pristanak za posvojenje**
- d) **stranka u postupku je i roditelj čiji je pristanak za posvojenje djeteta nadomješten odlukom suda**
- e) **mjesna nadležnost određuje se prema mjestu prebivališta ili boravišta osoba koje žele posvojiti dijete**

19.ZA POSLOVE REDOVITE UPRAVE BRAČNOM STEČEVINOM:

- a) **potrebno je odobrenje suda u izvanparničnom postupku**
- b) **potrebna je pisana suglasnost drugog bračnog druga s ovjerom potpisa kod javnog bilježnika**
- c) **ako ne postoji sporazum bračnih drugova o njegovu poduzimanju, jedini izlaz za bračnog druga koji ga želi poduzeti jest da traži razvrgnuće suvlasničke zajednice, odnosno bračne stečevine**
- d) **smatra se da je drugi bračni drug dao svoju suglasnost ako se ne dokaže suprotno**
- e) **potrebno je zajedničko poduzimanje posla**

20.POSVOJITELJI MOGU BITI:

- a) **izvanbračni drugovi zajednički**
- b) **iznimno, osoba starija od 35 godina, a dobna razlika između posvojitelja i posvojenika ne smije biti veća od 45 godina**
- c) **osobe djelomično lišene poslovne sposobnosti ako su u stanju shvatiti značenje posvojenja**
- d) **krvni srodnici u pobočnoj lozi trećeg stupnja**
- e) **iznimno i strani državljani ako je to u najboljem interesu djeteta**

ROKOVI

1. ZA LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI VRIJEDI SLJEDEĆE:

- a. rješenje o lišenju poslovne sposobnosti donosi centar za socijalnu skrb
- b. rješenje o lišenju poslovne sposobnosti donosi sud u izvanparničnom postupku**
- c. punoljetna osoba će se lišiti poslovne sposobnosti ako ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti se**
- d. punoljetna osoba će se lišiti poslovne sposobnosti ako se zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije sposobna brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa**
- e. osoba se može potpuno ili djelomično lišiti poslovne sposobnosti

2. AKO JE U TRENUTKU SKLAPANJA BRAKA POSTOJALA JEDNA OD BRAČNIH SMETNJI:

- a. može se pokrenuti spor radi utvrđivanja (ne)postojanja braka
- b. brak je valjan, ali ne proizvodi pravne učinke
- c. brak nije nastao i ne proizvodi pravne učinke
- d. brak je nevaljan, ali proizvodi pravne učinke**
- e. moguć je poništaj braka**

3. U POSTUPKU POSVOJENJA:

- a. dijete daje pristanak u nazočnosti osoba koje ga žele posvojiti i djelatnika centra za socijalnu skrb
- b. dijete mlađe od dvanaest godina ima pravo izraziti svoje mišljenje o posvojenju**
- c. centar za socijalnu skrb će dati mogućnost roditelju koji je lišen prava na roditeljsku skrb da izrazi mišljenje o mogućnosti da dijete bude posvojeno**
- d. za zasnivanje posvojenja potreban je pristanak djeteta ako je dijete navršilo dvanaest godina života**
- e. skrbnik ne može opozvati pristanak za posvojenje djeteta**

4. RODITELJSKA SKRB:

- a. pravni je odnos koji nastaje između roditelja i djeteta, u pravilu rođenjem djeteta**
- b. prestaje davanjem pristanka za posvojenje djeteta
- c. pripada roditeljima iznimno i nakon punoljetnosti djeteta koje je lišeno poslovne sposobnosti
- d. prestaje kada je roditelju izrečena mjera oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanja svakodnevne skrbi o djetetu
- e. skup je odgovornosti, dužnosti i prava roditelja kojima je cilj zaštita djetetovih osobnih i imovinskih prava te dobrobiti**

5. OBITELJSKIM ZAKONOM UREĐUJE SE:

- a. ovlasti pravobranitelja za djecu
- b. nasljedno pravo bračnog druga
- c. sklapanje i prestanak životnog partnerstva
- d. izvanbračna zajednica**
- e. obiteljska medijacija**

6. ZASTUPANJE RODITELJA U VEZI S BITNIM OSOBNIM PRAVIMA DJETETA ODNOSI SE NA:

- a. pokretanje postupka radi osporavanja očinstva ili majčinstva
- b. brigu o svestranom obrazovanju djeteta
- c. upravljanje imovinom djeteta
- d. poduzimanje nužnih radnji kad prijeti neposredna opasnost za dijete
- e. promjenu djetetova osobnog imena**

7. SKRBNIK NE MOŽE BITI:

- a. osoba koje je lišena poslovne sposobnosti**
- b. osoba koja je zakonski obveznik uzdržavanja štićenika
- c. krvni srodnik štićenika u pobočnoj lozi do četvrtog stupnja
- d. izvanbračni drug štićenika
- e. osoba s čijim je bračnim, odnosno izvanbračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju**

8. BRAČNA STEČEVINA JE:

- a. zajednička imovina bračnih drugova u kojoj njihovi udjeli nisu određeni
- b. suvlasništvo bračnih drugova, uz jednake idealne dijelove i to je neoboriva zakonska predmnjeva**
- c. suvlasništvo bračnih drugova, a idealni dio svakog od njih ovisi o njihovom doprinosu
- d. imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine**
- e. suvlasništvo u jednakim dijelovima, samo ako su bračni drugovi tako ugovorili

9. KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA:

- a. po pravnoj je snazi iznad zakona**
- b. neposredan je izvor obiteljskog prava**
- c. posredan je izvor obiteljskog prava
- d. usvojena je u Ujedinjenim narodima 1989. godine**
- e. predviđa zasebno tijelo - Odbor za prava djeteta kojemu države stranke moraju podnositi izvješća**

10. ZA POSTUPAK RADI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE VRIJEDI SLJEDEĆE:

- a. provodi ga centar za socijalnu skrb nadležan za dijete
- b. uređuje se Zakonom o privremenom uzdržavanju
- c. stranke u postupku su dijete te obveznik uzdržavanja
- d. pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti centra za socijalnu skrb
- e. provodi ga sud nadležan za dijete

11. SPOR RADI UTVRĐIVANJA POSTOJI LI BRAK ILI NE:

- a. može se pokrenuti sporazumnim prijedlogom
- b. pokreće se u slučaju postojanja bračnih smetnji
- c. može se pokrenuti bez ograničenja rokom
- d. pokreće se tužbom
- e. može pokrenuti centar za socijalnu skrb

12. BRAČNI UGOVOR:

- a. uvijek mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta
- b. mora biti sklopljen u pisanom obliku
- c. mogu sklopiti nevjesta i ženik prije sklapanja braka
- d. može sklopiti maloljetni bračni drug samostalno
- e. u ime bračnog druga koji je lišen poslovne sposobnosti za sklapanje izvanrednih imovinskih poslova može sklopiti njegov skrbnik s prethodnim odobrenjem suda

1. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB MOŽE RADI ZAŠTITE OSOBNIH PRAVA I DOBROBITI DJETETA:

- a. lišiti roditelje prava na upravljanje djetetovom imovinom i prava na zastupanje djeteta u imovinskim stvarima
- b. odrediti mjeru zabrane približavanja djetetu
- c. odlučiti o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom pod nadzorom
- d. odrediti žurnu mjeru izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji**
- e. odrediti mjeru intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu**

2. KADA RODITELJ DA PRISTANAK ZA POSVOJENJE DJETETA:

- a. pristanak može opozvati u zakonom propisanom roku**
- b. gubi pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi**
- c. isti više ne može opozvati
- d. danom davanja pristanka prestaje biti stranka u postupku
- e. centar za socijalnu skrb će staviti dijete pod skrbništvo**

3. PRAVO ŽALBE PROTIV ODLUKE SUDA KOJOM SE DOPUŠTA SKLAPANJE BRAKA OSOBI LIŠENOJ POSLOVNE SPOSOBNOSTI U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA OSOBNA STANJA PRIPADA:

- a. centru za socijalnu skrb**
- b. osobi s kojom ona namjerava sklopiti brak
- c. osobama s pravnim interesom
- d. roditeljima osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja
- e. pravobranitelju za osobe s invaliditetom

4. MJERE ZA ZAŠTITU IMOVINSKIH PRAVA DJETETA SU:

- a. mjera stručne pomoći i potpore u upravljanju imovinom djeteta
- b. stavljanje roditelja u položaj skrbnika za djetetovu imovinu
- c. mjera osiguranja na imovini djeteta
- d. mjera osiguranja na imovini roditelja**
- e. lišavanje prava na upravljanje djetetovom imovinom i prava na zastupanje djeteta u imovinskim stvarima**

5. SUDSKA KONVALIDACIJA BRAKA MOGUĆA JE KOD BRAČNE SMETNJE:

- a. maloljetnosti iznad 16 godina**
- b. trajanja prethodnog registriranog životnog partnerstva**
- c. trajanja prethodnog braka**
- d. nesposobnosti za rasuđivanje
- e. različitosti spolova osoba koje su sklopile brak

6. PREMA ZAKONU O MEDICINSKI POMOGNUTOJ OPLODNJI:

- a. izvanbračna zajednica mora trajati najmanje tri godine prije početka postupka medicinski pomognute oplodnje
- b. postojanje izvanbračne zajednice izvanbračni drugovi dokazuju izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika**
- c. izvanbračna zajednica mora postojati u trenutku unošenja spolnih stanica ili zametaka u tijelo žene
- d. ako u postupku medicinski pomognute oplodnje sudjeluju izvanbračni drugovi, prije postupka muškarac je obavezan dati ovjerenu izjavu o priznanju očinstva djeteta koje će biti začeto u tom postupku, a žena ovjerenu izjavu o pristanku na priznanje očinstva tog djeteta
- e. pravno i psihološko ili psihoterapijsko savjetovanje obvezno se provodi prije postupka heterologne oplodnje

7. O STERILIZACIJI ŠTIĆENIKA MOŽE ODLUČITI:

- a. rješenjem sud u izvanparničnom postupku na prijedlog štićenika koji je u tom dijelu lišen poslovne sposobnosti
- b. rješenjem sud u izvanparničnom postupku na prijedlog skrbnika štićenika koji je u tom dijelu lišen poslovne sposobnosti
- c. štićenik u vrijeme dok je bio poslovno sposoban u obliku javnobilježničke isprave - anticipirane naredbe
- d. skrbnik uz prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb
- e. rješenjem centar za socijalnu skrb na prijedlog štićenika koji je u tom dijelu lišen poslovne sposobnosti

8. DIJETE KOJE JE NAVRŠILO PETNAEST GODINA ŽIVOTA I KOJE ZARAĐUJE MOŽE SAMOSTALNO SKLAPATI PRAVNE POSLOVE I PREUZIMATI OBVEZE:

- a. neovisno o visini iznosa koji zarađuje
- b. samo u visini iznosa koji zarađuje**
- c. uz suglasnost posebnog skrbnika kojeg imenuje centar za socijalnu skrb
- d. uvijek uz suglasnost roditelja ili skrbnika
- e. isključivo uz prethodno odobrenje suda

9. GRAĐANSKOPRAVNI UČINCI BRAKA SKLOPLJENOG U VJERSKOM OBLIKU NASTAJU:

- a. ako je brak sklopljen u okviru vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom ima uređene pravne odnose**
- b. kada žena, muž, svjedoci i službenik vjerske zajednice potpišu izjavu o sklapanju braka
- c. u trenutku upisa u državnu maticu vjenčanih
- d. u trenutku objave službenika vjerske zajednice da je sklopljen brak
- e. u trenutku davanja suglasne izjave volje nupturijenata**

10. AKO SU RODITELJI ODSUTNI ILI SPRIJEČENI I NISU U MOGUĆNOSTI BRINUTI SE O SVOJEM DJETETU:

- a. roditeljsku skrb mogu povjeriti osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika**
- b. djetetu će se bez odgode imenovati privremeni zastupnik
- c. dijete će se staviti pod skrbništvo nakon proteka tri mjeseca od nastupa navedenih okolnosti
- d. dijete će se staviti pod skrbništvo ako roditelji nisu povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika**
- e. nastupit će ex lege mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog pravnih zapreka

11. TUŽBU RADI UTVRĐIVANJA OČINSTVA MOŽE PODNIJETI:

- a. majka djeteta**
- b. centar za socijalnu skrb**
- c. matičar nadležan za upis činjenice rođenja djeteta
- d. sud po službenoj dužnosti
- e. muškarac koji sebe smatra ocem djeteta**

12. RODITELJSKA SKRB PRESTAJE:

- a. kad dijete sklopi brak prije punoljetnosti**
- b. razvodom, roditelju s kojim dijete ne stanuje
- c. posvojenjem djeteta**
- d. smrću oba roditelja**
- e. odlukom suda u odnosu na jednog roditelja, kad roditelji trajno ne žive zajedno, a nisu postigli plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

13. OBVEZA UZDRŽAVANJA IZMEĐU BRAČNIH DRUGOVA POSTOJI:

- a. ako je brak trajao najmanje tri godine ili kraće ako je u njemu rođeno zajedničko dijete
- b. za vrijeme trajanja braka**
- c. nakon prestanka braka. s time da je isticanje zahtjeva vezano prekluzivnim rokom**
- d. samo za vrijeme dok su njihova zajednička djeca maloljetna

14. AKO DIJETE NE MOŽE OSTVARITI UZDRŽAVANJE OD RODITELJA, DUŽNOST UZDRŽAVANJA MOŽE POSTOJATI ZA:

- a. srodnika trećeg stupnja pobočne loze
- b. maćehu/očuha**
- c. baku/djeda**
- d. punoljetnog brata/sestru
- e. osobu koja je dulje vrijeme živjela u obitelji s djetetom, kroz to se vrijeme brinula o djetetu i s njim ima razvijen emocionalni odnos

15. UZDRŽAVANJE JE:

- a. obveza isključivo imovinske naravi
- b. privilegirano kod ovrhe u odnosu prema ostalim tražbinama**
- c. subjektivno pravo kojeg se ovlaštenik može odreći
- d. obveza koja postoji samo između krvnih srodnika
- e. strogo osobna obveza**

16. POSVOJENJE JE ZASNOVANO:

- a. kada centar za socijalnu skrb rješenje o posvojenju upiše u odgovarajući registar
- b. kada sud donese rješenje o nadomještanju pristanka na posvojenje
- c. kad rješenje o posvojenju postane pravomoćno**
- d. kad centar odluči o najprikladnijem potencijalnom posvojitelju
- e. kad pristanak na posvojenje daju roditelji odnosno skrbnik djeteta

17. SOLIDARNO ODGOVARAJU OBA BRAČNA DRUGA:

- a. za obveze koje je jedan bračni drug preuzeo radi namirenja tekućih potreba bračne i obiteljske zajednice**
- b. za poduzete izvanredne poslove iz vlastite imovine
- c. za štetu koju posredno ili neposredno zajedno uzrokuju**
- d. za štetu koju trećima počini njihovo dijete**

18. POSREDAN IZVOR OBITELJSKOG PRAVA JE:

- a. Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava
- b. Zakon o privremenom uzdržavanju
- c. Pravilnik o obiteljskoj medijaciji
- d. sudska praksa**
- e. Ustav Republike Hrvatske

19. AKO JE ŠTIĆENIK LIŠEN POSLOVNE SPOSOBNOSTI U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA RASPOLAGANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM:

- a. skrbnik samostalno raspolaže štićenikovim imovinskim pravima
- b. skrbnik samostalno obavlja poslove izvanrednog upravljanja štićenikovom imovinom
- c. štićenik poduzima poslove redovitog upravljanja imovinom uz podršku skrbnika
- d. za otuđenje iz štićenikove imovine pokretnine veće vrijednosti skrbniku je potrebno odobrenje suda
- e. skrbnik može samo uz prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb otuđiti štićenikove nekretnine**

20. BITNA SU OBILJEŽJA BRAČNE STEČEVINE:

- a. stečena je na bilo kojem pravnom temelju različitom od rada
- b. stečena je za vrijeme trajanja bračne zajednice**
- c. predstavlja suvlasništvo bračnih drugova**
- d. stečena je nakon prestanka braka
- e. stečena je radom ili potječe iz imovine stečene radom**

1. IZVANBRAČNA ZAJEDNICA:

- a. ustavna je kategorija
- b. u pravilu stvara osobne i imovinske učinke kao bračna zajednica ako ispunjava pretpostavke određene Obiteljskim zakonom**
- c. proizvodi obiteljskopravne učinke ako ne postoje zapreke za sklapanje braka
- d. proizvodi sve pravne učinke kao i brak samo ukoliko je registrirana
- e. nije uređena Obiteljskim zakonom, već posebnim propisom

2. SKRBNIŠTVO ZA PUNOLJETNE ŠTIĆENIKE PRESTAJE:

- a. kad na temelju mišljenja liječnika vještaka više ne postoje razlozi za skrbništvo
- b. kad rješenje suda o vraćanju poslovne sposobnosti postane pravomoćno**
- c. kad sud utvrdi da je u interesu štićenika imenovanje novog skrbnika
- d. kad centar za socijalnu skrb utvrdi da su prestali postojati razlozi zbog kojih je osoba bila lišena poslovne sposobnosti
- e. pravomoćnošću odluke centra za socijalnu skrb o vraćanju poslovne sposobnosti

3. AKO BI UZDRŽAVANJE IZVANBRAČNOG DRUGA PREDSTAVLJALO OČITU NEPRAVDU ZA IZVANBRAČNOG DRUGA KOJI BI TREBAO PLAĆATI, ODNOSNO KOJI PLAĆA UZDRŽAVANJE:

- a. sud može donijeti odluku o prestanku obveze uzdržavanja**
- b. sud će odbaciti zahtjev za uzdržavanje
- c. sud će odbiti zahtjev za uzdržavanje samo ako tužitelj može u dogledno vrijeme na drugi način osigurati sredstva za život
- d. sud može odbiti zahtjev za uzdržavanje**
- e. takva okolnost neće utjecati na odluku suda o tužbenom zahtjevu

4. VLASTITA IMOVINA BRAČNOG DRUGA JE:

- a. imovina stečena nasljeđivanjem za vrijeme trajanja bračne zajednice**
- b. imovina stečena radom za vrijeme trajanja bračne zajednice
- c. imovina stečena za trajanja braka, nakon prestanka bračne zajednice**
- d. dobitak od igara na sreću
- e. imovinska korist od autorskog prava

5. BRAČNI DRUGOVI KOJI IMAJU ZAJEDNIČKO MALOLJETNO DIJETE DUŽNI SU:

- a. prije podnošenja prijedloga za sporazumni razvod sastaviti plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
- b. prije pokretanja sudskog postupka radi razvoda braka sudjelovati u obveznom savjetovanju**
- c. prije podnošenja sporazumnog prijedloga za razvod braka postići sporazum o svim pravnim posljedicama razvoda
- d. prije podnošenja sporazumnog prijedloga za razvod sudjelovati u obiteljskoj medijaciji

e. sastaviti plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi bez obzira žele li pokrenuti postupak razvoda tužbom ili prijedlogom

6. BRAK SKLOPLJEN U VJERSKOM OBLIKU IMA UČINKE GRAĐANSKOG BRAKA AKO SU ISPUNJENI SLJEDEĆI ZAHTJEVI:

a. da su nevjesta i ženik pribavili potvrdu matičara da ispunjavaju zakonske pretpostavke za sklapanje braka

b. da su nevjesta i ženik pribavili potvrdu službenika vjerske zajednice o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka

c. da su brak u vjerskom obliku sklopili u roku tri mjeseca od dana izdavanja potvrde o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka

d. da su brak u vjerskom obliku sklopili u roku od tridesetoga do četrdeset petoga dana od prijave namjere sklapanja braka

e. da je sklopljen pred službenikom vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom o tome ima uređene pravne odnose

7. BRAČNI, ODNOSNO IZVANBRAČNI DRUGOVI ILI OSOBA KOJA ŽELI POSVOJITI DIJETE PRIJE POKRETANJA POSTUPKA ZA ZASNIVANJE POSVOJENJA PODNOSI:

a. potvrdu o ispunjavanju pretpostavki za posvojenje ne stariju od šest mjeseci

b. prijavu namjere posvojenja

c. zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje

d. prijedlog za upis u registar potencijalnih posvojitelja

e. zahtjev za sudjelovanjem u postupku stručne pripreme za posvojenje

8. DJETETU ĆE SE IMENOVATI POSEBNI SKRBNIK:

a. u postupcima osporavanja majčinstva i očinstva

b. u postupku izricanja mjere oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanja svakodnevne skrbi o djetetu

c. u postupku razvoda braka roditelja pokrenutog tužbom ili sporazumnim prijedlogom

d. odlukom centra za socijalnu skrb ili suda

e. ako su roditelji odsutni ili spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu, a ostvarivanje roditeljske skrbi nisu povjerili osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika

9. ZA NEPOSREDNO SKRBNIŠTVO VRIJEDI SLJEDEĆE:

a. poslove skrbnika obavlja osoba koju imenuje sud ili javnopravno tijelo pred kojim se vodi određeni postupak

b. poslove skrbnika obavlja zaposlenik Centra za posebno skrbništvo

c. poslove skrbnika obavlja osoba određena u anticipiranoj naredbi

d. za imenovanje skrbnika nije potreban njegov pristanak

e. poslove skrbnika obavlja stručni radnik zaposlen u centru za socijalnu skrb

10. DUŽNOSTI CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB U SLUČAJU KADA JE ODREĐENA MJERA ODUZIMANJA PRAVA NA STANOVANJE S DJETETOM I POVJERAVANJA SVAKODNEVNE SKRBI O DJETETU SU:

- a. nadziranje skrbi o djetetu i osiguravanje potpore**
- b. odlučiti o ostvarivanju osobnih odnosa roditelja i djeteta
- c. svakih šest mjeseci procjenjivati primjerenost skrbi o djetetu i ponašanje roditelja i djeteta
- d. poticati ostvarivanje osobnih odnosa između djeteta, roditelja i drugih članova djetetove obitelji ili djetetu bliskih osoba, u skladu s djetetovom dobrobiti**
- e. roditelju i djetetu davati upute i pomagati im da se uklone uzroci koji su doveli do izdvajanja djeteta iz obitelji**

11. AKO JE BRAK MAĆEHE/OČUHA S RODITELJEM DJETETA PRESTAO SMRĆU:

- a. dužni su ga uzdržavati ako su u trenutku smrti roditelja živjeli zajedno**
- b. dužni su ga uzdržavati ako su dulje vrijeme živjeli s djetetom, kroz to vrijeme brinuli o djetetu i s njim imaju razvijen emocionalni odnos
- c. nisu ga ni u kojem slučaju dužni uzdržavati
- d. dužni su ga uzdržavati samo ako će nakon smrti roditelja nastaviti živjeti zajedno
- e. maćeha/očuh su uvijek dužni uzdržavati pastorka i nakon njegove punoljetnosti uz iste pretpostavke kao i roditelj

12. ŽIVOTNO PARTNERSTVO PRESTAJE:

- a. danom proglašenja nestalog životnog partnera umrlim
- b. raskidom, danom potpisivanja izjave o sporazumnom prestanku životnog partnerstva**
- c. poništajem, kada presuda suda o poništaju postane pravomoćna**
- d. danom koji je pravomoćnom odlukom suda utvrđen kao dan smrti nestalog životnog partnera**
- e. razvodom, kada presuda o razvodu postane pravomoćna

13. OBA RODITELJA MOGU, SUGLASNO I BEZ ISHOĐENJA ODLUKE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB, PRIVREMENO POVJERITI SVAKODNEVNU SKRB O DJETETU, UKLJUČUJUĆI NJEGOV SMJEŠTAJ:

- a. pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi
- b. samo baki/djedu ili drugom bližem srodniku djeteta
- c. udomiteljskoj obitelji
- d. samo osobi koja je živjela u obiteljskoj zajednici s djetetom i s njime ima razvijen emocionalni odnos
- e. osobi koja ispunjava pretpostavke iz ObZ-a za skrbnika**

14. AKO JE DIJETE ROĐENO ZA VRIJEME TRAJANJA BRAKA ILI U RAZDOBLJU DO TRISTO DANA OD PRESTANKA BRAKA:

- a. ocem djeteta smatra se majčin muž, dok muškarac koji sebe smatra ocem može tužbom osporavati očinstvo ako istodobno podnese i zahtjev za utvrđivanjem očinstva
- b. očinstvo se može utvrđivati u sudskom postupku
- c. očinstvo se utvrđuje presumpcijom**
- d. nije dopušteno osporavati očinstvo u sudskom postupku
- e. očinstvo može osporavati dijete, majka i majčin muž**

15. MJERA INTENZIVNE STRUČNE POMOĆI I NADZORA NAD OSTVARIVANJEM SKRBI O DJETETU:

- a. provodi se od strane stručnih osoba zaposlenih u centru za socijalnu skrb ili drugih stručnjaka koje centar za socijalnu skrb ovlasti kao voditelje mjere**
- b. može se odrediti višekratno, ali najdulje u uzastopnom trajanju do godine dana**
- c. određuje se u trajanju od tri do šest mjeseci, ovisno o razlozima zbog kojih se mjera određuje**
- d. može se neograničeno produljivati ako se pokažu pozitivne promjene na strani roditelja te napredak na strani djeteta
- e. određuje se ako su život, zdravlje i razvoj djeteta u obitelji ugroženi

16. U NEPOSREDNE IZVORE OBITELJSKOG PRAVA UBRAJAMO:

- a. Europsku konvenciju o ostvarivanju dječjih prava**
- b. Zakon o pravobranitelju za djecu**
- c. pravnu znanost
- d. Ustav RH**
- e. odluke Vrhovnog suda o obiteljskopравnim stvarim

17. BRAČNI DRUG MOŽE PODNIJETI ZAHTEJ ZA UZDRŽAVANJE:

- a. samo u parnici za razvod ili poništaj braka
- b. u roku od šest mjeseci od prestanka bračne zajednice ako pretpostavke za uzdržavanje traju bez prestanka do zaključenja glavne rasprave u parnici za uzdržavanje
- c. u parnici za razvod, do zaključenja glavne rasprave**
- d. u prekluzivnom roku od šest mjeseci od prestanka braka uz uvjet da o tome postoji nagodba pred centrom za socijalnu skrb
- e. u roku od godine dana od prestanka braka

18. POSVOJITELJI MOGU BITI:

- a. bračni i izvanbračni drugovi zajednički**
- b. iznimno i strani državljani ako je to u najboljem interesu djeteta**
- c. osobe starije od 45 godina**
- d. krvni srodnici u pobočnoj lozi drugog stupnja

e. osobe djelomično lišene poslovne sposobnosti

19. ZASTUPANJE DJETETA U VEZI S NJEGOVOM VRJEDNIJOM IMOVINOM VALJANO JE AKO RODITELJ KOJI ZASTUPA DIJETE UZ PISANU SUGLASNOST DRUGOG RODITELJA KOJI OSTVARUJE RODITELJSKU SKRB DOBIJE:

- a. suglasnost djetetova posebnog skrbnika kojeg imenuje centar za socijalnu skrb
- b. odobrenje suda u parničnom postupku
- c. odobrenje Centra za posebno skrbništvo
- d. odobrenje centra za socijalnu skrb
- e. odobrenje suda u izvanparničnom postupku**

20. POSTUPAK RADI LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI MOŽE POKRENUTI:

- a. svaka osoba koja ima saznanja o potrebi pružanja zaštite osobi prema kojoj se provodi postupak
- b. bračni drug osobe prema kojoj se provodi postupak**
- c. brat/sestra osobe prema kojoj se provodi postupak**
- d. sud po službenoj dužnosti**
- e. izabrani doktor opće odnosno obiteljske medicine

1. **ZIVOTNO PARTNERSTVO NE MOZE SKLOPITI**
 - A. maloljetnik stariji od 16 godina uz dopustenje suda
 - B. Osoba lisena poslovne sposobnosti izjava o strogim osobnim stanjima, uz odobrenje skrbnika
 - C. Osobna nesposobna za rasuđivanje
2. **AKO PRIGODOBOM UPISA DJETETA U MATICU RODENIH NEMA PODATAKA O OCU**
 - A. Maticar ce upoznati majku s pravom djeteta da zna tko mu je otac
 - B. Maticar ce pokrenuti postupak radi utvrdivanja ocinstva
 - C. Maticar ce uputiti majku za postupak obveznog savjetovanja
3. **OSPORA VANJE OCINSTVA**
 - a. nije dopusteno ako je ocinstvo utvrđeno odlukom suda
 - b. nije dopusteno ako je ocinstvo utvrđeno priznanjem
 - c. nije dopusteno nakon djetetove smrti
4. **Za registar zivotnog partnerstva vrijedi sljedece**
 - a. ptavo uvida u registar u nazocnosti maticara dopustiti ce se iskljucivo osobi na koju se ti podaci odnose
 - b. registar neposredno vode maticari
 - c. o cinjenicama upisanim u registar izdaju se izvadak i potvrda iz registra zivotnog partnerstva, kao javne isprave trajne vrijednosti
 - d. pravo uvida u registar u nazocnosti maticara dopustit ce se osobi na koju se ti podaci odnose, a drugoj osobi koja dokaze postojanje pravnog interesa
5. **U neposredne izvore HR OB prava nabrajamo**
 - a. Ustav HR
 - b. Zakon o pravobranitelju za djecu
 - c. Odluke vrhovnog suda o obiteljskopравnim odnosima
 - d. pravna znanost
6. **Pretpostavke za valjanost braka su:**
 - a. izjava o pristanku za sklapanje braka
 - b. sposobnost za rasuđivanje
 - c. punoljetnost
 - b. razlicitost spolova
7. **Prava i duznosti bracnih drugova koje ureduju strogi propisi su:**
 - a. ravnopravnost
 - b. odlucivanje o radanju i podizanju djece te o obavljanju poslova obiteljske zajednice
 - c. vjernost i uzajamno pomaganje
 - d. izbor prezimena
8. **U bracne sporove ubrajamo:**
 - a. postupak radi davanja dopustenja za sklapanje braka
 - b. postupak radi utvrdivanja dali brak postoji
 - c. ponistaj braka
 - d. postupak odobravanja plana o zajednickoj roditeljskoj skrbi
9. **Posvojitelji mogu biti:**
 - a. iznimno strani drzavljeni ako je to u najboljem interesu djeteta
 - b. izvanbracni drugovi zajednicki
 - c. iznimno starija osoba starija od 35, a dobna razlika izmedu ne smije biti veca od 45g
 - d. krvni srodnici u ravnoj lozi
 - d. osobe starije od 45g

- e. krvni srodnici u pobocnoj lozi treveg stupnja
 - f. osobe djelomicno lisene poslovne sposobnosti ako su u stanju shvatiti znacenja posvojenja
10. **Obiteljskim zakonom ureduju se:**
- a. obiteljska medijacija
 - b. ovlasti pravobranitelja za djecu
 - c. izvanbracna zajednica
 - d. zivotno partnerstvo
 - e. nasljedno pravo bracnog druga
 - f. sklapanje i prestanak zivotnog partnerstva
11. **Ocinstvo moze priznati punoljetna osoba lisena pravne sposobnosti u djelu koji se odnosi na izjave o osnbnim stanjima**
- a. Tocno
 - b. Netocno
12. **Pretpostavke za postojanje braka su:**
- a. razlicitost spolova
 - b. poslovna sposobnost
 - c. izjava o pristanku osobe koje sklapaju brak
 - d. punoljetnost
13. **Bracni drugovi koji imaju zajednicko maloljetno dijete duzni su:**
- a. duzni su sudjelovati u postupku posredovanja prije pokretanja sudskog postupka radi razvoda braka tuzbom
 - b. ne mogu se razvesti sve dok ne postignu plan o tajeckoj rod. Skrbi
 - c. duzni su sastaviti plan o zajednickog rod skrbi ako se namjeravaju razvesti na temelju sporazuma
 - d. duzni su prije pokretanja sudskog postupka radi razvoda braka sudjelovati u obveznom savjetovanju
 - e. prije podnošenja sporazumnog prijedloga za razvod braka postići sporazum o svim pravnim posljedicama razvoda
 - f. prije podnošenja sporazumnog prijedloga za razvod sudjelovati u obiteljskoj medijaciji
 - g. sastaviti plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi bez obzira žele li pokrenuti postupak razvoda tužbom ili prijedlogom
14. **Za priznanje ocinstva vrijedi sljedece**
- a. priznanje ocinstva zacetog, a jos nerodenog djeteta proizvodi pravni ucinak ako se dijete rodi živo
 - b. izjava o priznanju je neopoziva
 - c. ocinstvo moze priznati samo punoljetna osoba
 - d. priznanje je moguće opozvati u roku od šest mjeseci od saznanja za cinjenicu koja iskljucuje ocinstvo
15. **Pravo na tuzbu radi osporavanja ocinstva utvredno presumpcijom ima:**
- a. dijete
 - b. centar za socijalnu skrb
 - c. svaka osoba koja ima pravni interes
 - d. majcin muz
16. **Brak u gradanskom obliku je sklopljen u trenutku kada to maticar objavi**
- a. Tocno
 - b. Netocno
17. **Ocinstvo se moze utvrditi :**
- a. presumpcijom izvanbracnog ocinstva

b. sudskom odlukom

c. odlukom centra za socijalnu skrb

d. priznanjem

18. Definicija braka sadržana je u ustavu HR i u obiteljskom zakonu

a. Točno

b. Netocno

19. Pravomocna odluka suda o razvodu braka ima:

a. konstitutivno

b. deklaratorno

c. konkludetno

d. dispozitivno značenje

20. Obiteljska medijacija se ne provodi:

a. ako su jedan ili oba bračna druga nesposobni za rasuđivanje

b. ako su jedan ili oba bračna druga nepoznatog boravista ili prebivalista

c. ako su jedan ili oba bračna druga maloljetni

d. ako se radi o prijedoru koji proizlazi iz razvoda braka

21. Radi zaštite imovinskih prava djeteta može se izreći mjera:

a. stručne pomoći i potpore u upravljanju imovine djeteta

b. osiguranja na imovini roditelja

c. osiguranja na imovini djeteta

d. lišavanje prava na upravljanje djetetovom imovinom i prava na zastupanje djeteta u imovinskim stvarima

e. stavljanje roditelja u položaj skrbnika za djetetovu imovinu

22. Prema zakonu o medicinski pomognutoj oplodnji

a. Izvanbračna zajednica mora trajati najmanje tri godine prije početka postupka

b. pravo na med pomognutoj oplodnji ima svaka punoljetna osoba neovisno o spol

c. pravo na psihološko ili psihoterapijsko savjetovanje obvezno se provodi prije postupka heterologne oplodnje

d. ako u postupku medicinski pomognute oplodnje sudjeluju izvanbračni drugovi, prije postupka muškarac je dužan dati ovjerenu izjavu o priznanju ocinstva djeteta koje će biti zaceto u tom postupku, a žena ovjerenu izjavu o pristanku na priznanje očeve izjave

e. izvanbračna zajednica mora postojati u trenutku unošenja spolnih stanica ili zametaka u tijelo žene

f. postojanje izvanbračne zajednice izvanbračni drugovi dokazuju izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika

23. Za izvanbračnu zajednicu vrijedi sljedeće:

a. proizvodi pravne učinke samo ako je registrirana u skladu s posebnim propisom

b. za nastupanje učinaka propisanih Obiteljskim zakonom njezino trajanje nije relevantno ako je u njoj rođeno zajedničko dijete

c. neformalna zajednica, a njezin nastanak kao i prestanak moguće je utvrđivati sudskim postupkom

d. pravni temelj za zakonsko uređenje ima u Ustavu RH

e. Proizvodi učinke predviđene OB ako ispunjava pretpostavke za valjanost braka

24. Za upis priznanja ocinstva potrebno je:

a. a pristanak majke i njezina muža ako ocinstvo priznaje muškarac koji sebe smatra ocem djeteta rođenog za vrijeme trajanja braka ili u razdoblju do tristo dana od prestanka braka razvodom ili ponistajem

b. pristanak punoljetne majke neovisno o njezinoj poslovnoj sposobnosti

- c. pristanak maloljetne majke koja je navrsila sesnaest uz suglasnost njezinog zakonskog zastupnika
 - d. pristanak djeteta koji je navrsilo 14 kojemu se prizna ocinstvo
 - e. suglasnost CZSS, ako majka nije ziva ili joj je nepoznato boraviste najmanje mjesec dana
- 25. Kada roditelj da pristanak za posvojenje djeteta:**
- a. prestaje njegova roditeljska skrb nad djetetom
 - b. gubi pravo na ostaviravnje roditeljske skrb
 - c. pristanak moze opozvati u zakonskom propisanom roku
 - d. danom davanja pristanka prestaje biti stranka u postupku
 - e. isti vise nemoze opozvati
 - f. CZSS ce staviti dijete pod skrbnistvo
- 26. Za medicinsku pomognutu oplodnju vrijedi sljedece**
- a. ocem djeteta zacetom darovanim sjemenom ili darovanim zametkom smatra se se izvanbracni drug majke koji je dao pisani pristanak za odgovarajuci postupak med pomo oplodnje i izjavu o priznanju djeteta prema odredbama propisa kojima se ureduju med pom op
 - b. majka djeteta zacetog med pom op jest ona žena koja ga je rodila
 - c. u postupcima med pom op, prednost se daje heterolognoj
 - d. u nacelu je zabranjeno osporavanje majcinstvo i ocinstvo nastalog uz med pom op, osim ako nije bilo pristanka na oplodnju tudom jajnom ili sjemenom stanicom odnosno zametkom
- 27. Tuzbu radi osporavanja ocinstva utvrdenog priznanjem moze podnijeti (A,B,D**
- a. dijete, ako je dijete maloljetno, tuzbu u njegovo ime moze podnosi posebni skrbnik kojeg imenuje CZSS
 - b. muskarac koji je upisan u maticu rodenih kao otac djeteta najkasnije do sedme navrsene godine djeteta
 - c. CZSS do sedme završene godine djeteta
 - d. muskarac koji sebe smatra ocem djeteta ako istodobno trazi da se utvrdi njegovo ocinstvo
 - e. Majka djeteta u roku od sest mjeseci rodenja djeteta
- 28. Konvencija o pravima djeteta (BCDE)**
- a. posredan izvor OB zakona
 - b. neposredan izvor OB zakona
 - c. predvida sustav sankcija i zasebno tijelo kojemu drzave stranke moraju podnositi izvjesca
 - d. usvojena je UN 20.sstudenog.1989. godine
 - e. kao međunarodni ugovor po pravnoj snazi je iznad zakona
- 29. Ako u postupku obveznog savjetovanja prije razvoda braka roditelji nisu postigli plan o zajednickog roditeljskog skrbi (ACD)**
- a. duzni su pristupiti prvom sastanku obiteljske medijacije, a bracni drug koji mu ne pristupi ne moze podnijet radi razvoda braka
 - b. sud ce im nalozi obvezno sudjelovanje u ob medijaciji
 - c. CZSS ce ih upozoriti na odluke koje ce sud u postupku radi razvoda braka pokrenutog tuzbom jednog od bracnih drugova donijet po sluzbenoj duznosti
 - d. CZSS ce ih savjetovati da pokusaju postici sporazum u postupku obiteljske medijacije
 - e. CZSS ce donijeti odluku o samostalnom ostvarivanju roditeljske skrbi jednog roditelja
- 30. Sudska konvalidacija braka moguca je kod bracne smetnje: (BDE)**
- a. odnosa posvojenja
 - b. maloljetnosti iznad 16
 - c. razlicitosti spolova koje su sklopile brak
 - d. trajanja prethodnog registriranog zivotnog partnerstva

- e. lisenja poslovne sposobnosti u davanju izjava koje se odnose na osobna stanja
- f. trajanje prethodnog braka

31. Do zasnivanja posvojenja dolazi u trenutku: (A)

- a. kad rjesenje CZSS o posvojenju postane pravomocno
- b. kada sud rjesenje o posvojenju upise u odgovarajuci ocednik
- c. kada centar odluci o najprikladnijim potencijalnom posvojitelju
- d. kad pristanak na posvojenje daju roditelji odnosno skrbnik djeteta

32. Za zastupanje djeteta prigodom sklapanja ugovora između djeteta i fizickih ili pravnih osoba kojima je predmet raspolaganja buducim imovinskim pravima u vezi njegovim sportskim, umjetnickim ili slicnim aktivnostima vrijedi sljedece (C)

- a. valjano je ako roditelj koji zastupa dijete uz pisanu suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb dobije odobrenje od CZSSa
- b. roditelju koji zastupa dijete potrebna je pisana suglasnost djetetova posebnog skrbnika kojeg imenuje CZSS
- c. valjano je ako roditelj koji zastupa dijete uz pisanu suglasnost drugoga roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb dobije odobrenje suda u izvanparnickom postupku
- d. valjano je ako roditelj koji zastupa dijete dobije odobrenje suda u parnickom postupku, a suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb se presumira
- e. dijete ce uvijek radi zastite njegovih imovinskih interesa zastupati posebni skrbnik kojeg imenuje CZSS

33. Dijete ima pravo ostvariti odnose sa: (ABCD)

- a. krvnim srodnicima u drugom stupnju pobocne loze
- b. krvnim srodnicima u drugom stupnju ravne loze
- c. s roditeljem kojim ne stanuje
- d. osobom koja je dulje vrijeme zivila sa obitelji djeteta, za to se vrijeme brinula o djetetu i s njim ima razvijen emocionalni odnos
- e. krvnim srodnicima u cetvrtom stupnju pobocne loze

34. Ako je u trenutku sklapanja braka jedan branci drug bio neposoban za rasudivanje: (AE)

- a. moguc je ponistaj braka
- b. brak nije nastao i ne proizvodi ucinke
- c. brak je valjan, ali ne proizvodi ucinke
- d. brak moze naknadno konvalidirati odlukom suda
- e. brak je nevaljan, ali proizvodi pravne ucinke

35. Pristanak na posvojenje moze opozvati (AB)

- a. roditelj, u roku od 30 dana potpisivanja zapisnika za pristanak za posvojenje
- b. dijete, sve do pravomocnosti rjesenja o posvojenju
- c. izvanbranci drug osobe koja posvaja dijete
- d. djetetov skrbnik, u roku od 30 dana od potpisivanja zapisnika za pristanak za posvojenje
- e. roditelj koji je lisen poslovne sposobnosti, sve do...

36. Roditeljska skrb: (BC)

- a. pripada iznimno i nakon punoljestva djeteta koje je lisen poslovne sposobnosti
- b. pravni odnos koji nastaje između roditelja i djeteta, u pravilu rođenjem djeteta
- c. skup je odgovornosti, dužnosti i prava roditelja kojima je cilj, zaštita djetetovih osobnih i imovinskih prava te dobrobiti
- d. prestaje kada je roditelju izrečena mjera oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanja svakodnevne skrbi o djetetu
- e. prestaje davanjem pristanka za posvojenje djeteta

- 37. Ako je dijete rođeno za vrijeme trajanja braka ili u razdoblju do 300 dana od prestanka braka (E)**
- a. ocinstvo se u pravilu utvrđuje priznanjem
 - b. ocinstvo se može utvrđivati u sudskom postupku
 - c. ocem djeteta smatra se majčin muž, dok muskarac koji sebe smatra ocem može tuzbom osporavati ocinstvo ako istodobno podnese i zahtjev za utvrđivanjem ocinstva
 - d. nije dopušteno osporavati ocinstvo u sudskom postupku jer se ocinstvo utvrđuje presumpcijom koja je neoboriva
 - e. ocinstvo može osporavati dijete, majka i majčin muž
- 38. Pravobranitelj za djecu podnosi izvješće o svom radu: (A)**
- a. Hrvatskom saboru
 - b. Vladi RH
 - c. dvije godine po imenovanju, a kasnije svakih 5 godina
 - d. svakih šest mjeseci te na zahtjev nadležnog ministarstva izvanredno izvješće u roku određenom zahtjevom
 - e. Odboru za prava djeteta
- 39. Rješenjem o povjeravanju djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju: (BC)**
- a. CZSS će odlučiti o uzdržavanju djeteta
 - b. sud će odlučiti o povjeravanju svakodnevne skrbi i odgoja djeteta ustavi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji
 - c. sud će odlučivati o ostvarivanju osobnih odnosa sa djetetom
 - d. CZSS može odrediti da se dijete uključi odgovarajuće zdravstvene, obrazovne ili psihosocijalne programe
 - e. centar za socijalnu skrb će odlučiti o ostvarivanju osobnih odnosa sa...
- 40. Zivotno partnerstvo (ADE)**
- a. može sklopiti osoba lišena poslovne sposobnosti u davanju izjava koje se odnose na strogo osobna stanja, uz odobrenje skrbnika
 - b. može sklopiti maloljetna osoba starija od 16 godina uz odobrenje suda
 - c. zajednica je obiteljskog života dviju osoba istog spola koja je trajala najmanje tri godine i sklopljena je pred nadležnim CZSS
 - d. mogu sklopiti samo punoljetne osobe
 - e. može se raskinuti davanjem sporazumne izjave kod matičara, pod uvjetom da u zivotnoj zajednici ne živi maloljetno dijete
- 41. Uzdržavanje se temelji na nacelima:**
- a. autonomije volje stranaka
 - b. osobite zaštite prava djeteta da ostvari uzdržavanje
 - c. obiteljske solidarnosti
 - d. pravednosti
- 42. Ako roditelj u vrijeme kad je trebao uzdržavati dijete, to nije činio iz neopravdanih razloga:**
- a. sud može odbaciti zahtjev roditelja za uzdržavanje
 - b. sud će odbaciti zahtjev roditelja za uzdržavanje
 - c. sud može odbiti zahtjev roditelja za uzdržavanje
- 43. Razvrgnuće brachne stecevine moguće je:**
- a. Na temelju sporazuma brachnih drugova
 - b. na prijedlog jednog brachnog druga kad bi to bilo na štetu drugog brachnog druga
 - c. u sudskom postupku
 - d. i za vrijeme trajanja braka i poslije prestanka braka
- 44. Obveza uzdržavanja između brachnih drugova postoji:**

- a. za vrijeme trajanja braka
 - b. samo uz vrijeme kada su njihova zajednicka djeca maloljetna
 - c. nakon prestanka braka, time da je istijecanje zahtjeva vezano rokom
 - d. ako je brak trajao najmanje 3 godine ili krace ako je u njemu rodeno dijete
- 45. Ako dijete ne moze ostvariti uzdrzavanje od roditelja, duznost uzdrzavanja moze postojati za:**
- a. baku/djeda
 - b. maceha/ocuha
 - c. srodnika treceg stupnja pobocne loze
 - d. punotelnog brata/sestru
 - e. osobu koja je dulje vrijeme zivjela u obitelji sa djetetom, kroz to se vrijeme brinula o djetetu i s njim ima razvijen emocionalni odnos
- 46. Prava za koja je OB zakon izrijekom predvidio da ulaze u bracnu stecevinu su:**
- a. dobitak od igara na sreću
 - b. prava iz osiguranja imovine bracnih drugova
 - c. prava stecena temeljem ugovora o dozivotnom ili dosmrtnom uzdrzavanju
 - d. imovinska korist od autorskog i autorskom pravu srodnih prava
- 47. Ako osoba lisena poslovne sposobnosti ima roditelje:**
- a. centar za socijalnu skrb ce prigodom odluke o izboru skrbnika u pravilu dati prednost roditeljima ukoliko oni pristanu i sposobni su skrbiti se o svome djetetu
 - b. CZSS ce uzimajuci u obzir dobrobit sticenika odluciti o tome hoce li donijeti rjesenje o roditeljskoj skrbi nakon punoljetnosti ili o imenovanju skrbnika
 - c. CZSS ce donijeti odluku o roditeljskoj skrbi nakon punoljetnosti ukoliko su roditelji sposobni i pristanu skrbiti o svojem djetetu i nakon punoljetnosti
- 48. Ukupne materijalne potrebe djeteta koji sud utvrduje u pranicom postupku u pravilu se odreduju prema zivotnom standardu:**
- a. oba roditelja
 - b. roditelj kojim dijete stanuje
 - c. roditelj koji ima obvezu placanje uzdrzavanje
- 49. Posebni skrbnik**
- a. imenuje se djetetu u postupku osporavanja ocinstva
 - b. imenuje se djetetu rjesenjem centra za socijalnu skrb ako su roditelji djeteta liseni poslovne sposobnosti u dijelu koji ih onemoguceava u ostvarivanju roditeljske skrbi
 - c. djeteta duzan je zastupati dijete u postupku za koji je imenovan, te obavijestiti djeteta o predmetu spora, tijeku i ishodu na koji nacin koji je primjeren djetetovoj dobi
 - d. Imenuje se radi zastite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa djeteta odlukom CZSSa
 - e. imenuje se punoljetnoj osobi kojoj najmanje tri mjeseca nije poznato boraviste ili nije dostupna, a nema punomocnika, u stvarima kojim se odlucuje prema odredbama OB
- 50. O sterilizaciji sticenika moze odluciti**
- a. rjesenjem sud u izvanparnicom postupku na prijedlog skrbnika sticenika koji je u tom dijelu lisen poslovne sposobnosti
 - b. sticenik u vrijeme dok je bio poslovno sposoban u obliku javnobiljeznicke isprave - anticipirane naredbe
 - c. skrbnik u prethodnom odobrenju CZSSa
 - d. rjesenjem CZSSa na prijedlog sticenika koji je u tom dijelu lisen poslovne sposobnosti

e. rješenjem sud u izvanparničnom postupku na prijedlog skrbnika štíćenika koji je u tom dijelu lišen poslovne sposobnosti

51. Skrbnik ne može biti:

- a. Kvrni srodnik stíćenika u pobocnoj lozi do cetvrtog stupnja
- b. osoba s cijim je bracnim, odnosno izvanbracnim drugom stíćenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
- c. osoba koji je zakonski obveznik uzdržavanja stíćenika
- d. izvanbracni drug stíćenika
- e. osoba koja je lisena poslovne sposobnosti

52. Ovlašti CZSSa su:

- a. imenovati posebnog skrbnika osobi za koju je pokrenut postupak radi lisenja poslovne sposobnosti, osim ako je ta osoba ovlastila punomoćnika
- b. u roku od trideset dana od pravomoćnosti rjesenja kojim je osoba lisena poslovne sposobnosti, donijeti rjesenje o stavljanju te osobe pod skrbništvo i imenovati joj skrbnika
- c. predložiti pokretanje postupka radi lisenja poslovne sposobnosti
- d. donijeti rjesenje o lisenju poslovne sposobnosti ako utvrdi da punoljetna osoba nije sposobna brinuti o nekim od svojih prava, potreba ili interesa

53. Odluke o osobnim stanjima koje donosi isključivo stíćenik, neovisno o dijelu u kojem je lisen poslovne sposobnosti, su:

- a. pristanak za sklapanje braka
- b. odluka o promjeni prebivalista ili boravista
- c. priznanje ocinstva

54. Za skrbnika se može imenovati osoba:

- a. koja pristane biti skrbnikom, osim ako se za skrbnika imenuje stručni radnik CZSSa
- b. koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva
- c. lisena poslovne sposobnosti

55. Pod skrbništvo će se staviti dijete:

- a. čiji su roditelji dali pristanak za posvojenje djeteta
- b. ako je roditeljima izrečena mjera oduzimanja prava na stanovanju sa djetetom
- c. čiji su roditelji najmanje mjesec dana nepoznatog boravista
- d. čiji su roditelji liseni poslovne sposobnosti u dijelu koji ih onemogućava o ostvarivanju roditeljske skrbi

56. Uzdržavanje je:

- a. subjektivno pravo kojeg se ovlastenik može odreci
- b. obveza koja postoji samo između krvnih srodnika
- c. strogo osobna veza
- d. obveza isključivo imovinske naravi
- e. privilegirano kod ovrhe u odnosu prema ostalim tražbinama

57. Za anticipiranu naredbu roditelja o izboru skrbnika djetetu vrijedi sljedeće:

- a. može biti dana usmeno na zapisnik pred CZSSa
- b. mora ju odobriti sud u izvanparničnom postupku
- c. mora biti stavljena u obliku javnobilježničke isprave
- d. sud će uvijek imenovati skrbnikom osobu koju je roditelj odredio u anticipiranoj naredbi

58. Obveza je macehe/ocuha uzdržavati pastorka:

- a. i nakon njegove punoljetnosti, ako se školuje te redovito i uredno ispunjava svoje obveze, najdulje do navrsene 26. godine života

b. ako dijete ne može ostvariti uzdržavanje od roditelja ili od bake i djeda te je stoga po naravi supsidijarna

c. sve dok je pastorak maloljetan

d. i nakon razvoda braka sa roditeljom djeteta, ako su dulje vrijeme živjeli sa djetetom

59. Bracni drugovi:

a. imaju jednake udjele u bracnoj stecevini i to je neoboriva zakonska presumpcija

b. imaju jednake udjele u bracnoj stecevini, ako nisu drugacije odredili

c. imaju udjele u bracnoj stecevini koji nisu određeni, nego ih određuje sud na njihov zahtjev prema doprinosu svakog od njih

d. bracnim ugovorom ne mogu odrediti različite udjele u bracnoj stecevini

60. Bracni drug može podnijeti zahtjev za uzdržavanje:

a. samo u parnici za razvod ili ponistaj braka

b. u roku od šest mjeseci od prestanka bracne zajednice ako pretpostakve za uzdržavanje traju bet prestanka do zaključenja glavne rapsrave u parnici za uzdržavanje

c. u roku od godine dana od prestanka braka

d. u parnici za razvod, do zaključenja glavne rasprave

e. u prekluzivnom roku od šest mjeseci od prestanka braka uz uvjet da o tome postoji nagodba pred CZSS

61. Za prituzbu na rad skrbnika vrijedi sljedece:

a. podnosi se CZSSu

b. mogu podnijeti zdravstvene i odgojno-obrazovne ustanove

c. mogu podnijeti sticenik

d. podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi

62. Skrbniku djeteta je potrebno prethodno odobrenje CZSSa za odluku:

a. o promjeni škole koju pohađa

b. koja se tiče redovitog upravljanja imovinom djeteta

c. o poduzimanju važnijih mjera u pogledu zdravlja djeteta

d. o zapošljavanju djeteta

63. Punoljetno dijete:

a. koje se školuje te uredno i redovito obavlja svoje dužni su uzdržavati roditelji, a supsidijarna obveza uzdržavanja postoji i za baku i djeda te macehu/ocuha

b. se može osloboditi obveze uzdržavanja roditelja koji ga iz neopravdanih razloga nije uzdržavao u vrijeme kad je to bila njegova zakonska obveza

c. koje zbog teske i trajne bolesti ili invaliditeta nije sposobno za rad roditelji su dužni uzdržavati najdulje do 26. godine života

d. je dužno uzdržavati roditelja koji nije sposoban za rad, a nema dovoljno sredstva za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine

64. Prema obiteljskom zakonu poseban skrbnik imenuje se djetetu:

a. u postupku donosenja rjesenja koje zamjenjuje pristanak na posvojenje

b. kad postoji sukob interesa između djeteta i njegovih zakonskih zastupnika pri sklapanju pojedinih pravnih poslova

c. u postupku izricanja mjere za zastitu osobnih prava i dobrobiti djeteta iz nadležnosti suda

d. čiji su roditelji liseni poslovne sposobnosti u dijelu koji ih onemogućava u ostvarivanju roditeljske skrbi

65. Bracni ugovor

- a. mora biti sklopljen u pisanom obliku, a potpisi moraju biti ovjereni.
 - b. može sadržavati odredbe o načinu razvrgnuća bračne stečevine
 - c. mora biti sklopljen u obliku javnoobilježničke isprave
 - d. mogu sklopiti nevjesta i zenik prije sklapanja braka te će takav ugovor imati odgovorni učinak
 - e. može se odnositi na postojeću ili buduću imovinu, a sloboda ugovaranja je gotovo neograničena
 - f. može sklopiti maloljetni bračni drug samostalno
- g. u ime bračnog druga koji je lišen poslovne sposobnosti za sklapanje izvanrednih imovinskih poslova može sklopiti njegov skrbnik s prethodnim odobrenjem suda

66. Postupak radi vraćanja poslovne sposobnosti može pokrenuti:

- a. krvni srodnik pobocne loze do zaključenog četvrtog stupnja
- b. skrbnik uz odobrenje centra za socijalnu skrb
- c. unuk/unuka osobe prema kojoj se provodi postupak
- d. liječnik specijalist odgovarajuće grane medicine
- e. bračni drug osobe prema kojoj se provodi postupak

67. Za uzdržavanje vrijedi sljedeće:

- a. dijete koje ima prihode nije dužno pridonositi na svoje obrazovanje
- b. ako roditelj ima više djece i treba ga uzdržavati obveza se između djece dijeli prema njihovim mogućnostima
- c. uzdržavanje za dijete se uvijek određuje novčanim iznosom
- d. uzdržavanje djece ima prednost pred uzdržavanjem bračnog ili izvanbračnog druga i roditelja
- e. bračni i izvanbračni drugovi najprije ostvaruju uzdržavanje međusobno, a potom od srodnika

68. Za upravljanje i raspolaganje bračnom stečevinom vrijedi sljedeće:

- a. za poslove redovite uprave i za izvanredne poslove uvijek se traži pisana suglasnost drugog bračnog druga s ovjerom potpisa kod javnog bilježnika
- b. za izvanredne poslove na nekretninama ili pokretninama koje se upisuju u javne upisnike potrebno je odobrenje suda u izvanpraničkom postupku
- c. za izvanredne poslove na nekretninama ili pokretninama koje se upisuju u javne upisnike potrebno je zajedničko poduzimanje posla ili pisana suglasnost drugoga bračnog druga s ovjerom potpisa kod javnog bilježnika
- d. za poslove redovite uprave predmnijeva se da je drugi bračni drug dao svoju suglasnost ako se ne.....

69. Solidarno odgovaraju oba bračna druga:

- a. za obveze koje je jedan bračni drug preuzeo radi namirenja tekućih potreba bračne i obiteljske zajednice
- b. za poduzete izvanredne poslove iz vlastite imovine
- c. za stetu koju trećima potčinu njihovo dijete
- d. za stetu koju posredno ili neposredno zajedno uzorkuju

70. Centar za socijalnu skrb može radi zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta:

- a. lišiti roditelje prava na upravljanje djetetovom imovinom i prava na zastupanje djeteta u imovinskim stvarima
- b. odrediti mjeru zabrane približavanja djetetu
- c. odlučiti o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom pod nadzorom

- d. odrediti žurnu mjeru izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji
 - e. odrediti mjeru intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu
71. **Pravo žalbe protiv odluke suda kojom se dopušta sklapanje braka osobi lišenoj poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja pripada:**
- a. centru za socijalnu skrb
 - b. osobi s kojom ona namjerava sklopiti brak
 - c. osobama s pravnim interesom
 - d. roditeljima osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja
 - e. pravobranitelju za osobe s invaliditetom
72. **Mjere za zaštitu imovinskih prava djeteta su:**
- a. mjera stručne pomoći i potpore u upravljanju imovinom djeteta
 - b. stavljanje roditelja u položaj skrbnika za djetetovu imovinu
 - c. mjera osiguranja na imovini djeteta
 - d. mjera osiguranja na imovini roditelja
 - e. lišavanje prava na upravljanje djetetovom imovinom i prava na zastupanje djeteta u imovinskim stvarima
73. **Dijete koje je navršilo petnaest godina života i koje zarađuje može samostalno sklapati pravne poslove i preuzimati obveze:**
- a. neovisno o visini iznosa koji zarađuje
 - b. samo u visini iznosa koji zarađuje
 - c. uz suglasnost posebnog skrbnika kojeg imenuje centar za socijalnu skrb
 - d. uvijek uz suglasnost roditelja ili skrbnika
 - e. isključivo uz prethodno odobrenje suda
74. **Gradansko-pravni učinci braka sklopljenog u vjerskom obliku nastaju:**
- a. ako je brak sklopljen u okviru vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom ima uređene pravne odnose
 - b. kada žena, muž, svjedoci i službenik vjerske zajednice potpišu izjavu o sklapanju braka
 - c. u trenutku upisa u državnu matricu vjenčanih
 - d. u trenutku objave službenika vjerske zajednice da je sklopljen brak
 - e. u trenutku davanja suglasne izjave volje nupturijenata
75. **Ako su roditelji odsutni ili spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu:**
- a. roditeljsku skrb mogu povjeriti osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika
 - b. djetetu će se bez odgode imenovati privremeni zastupnik
 - c. dijete će se staviti pod skrbništvo nakon proteka tri mjeseca od nastupa navedenih okolnosti
 - d. dijete će se staviti pod skrbništvo ako roditelji nisu povjerovali ostvarivanje roditeljske skrbi osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika
 - e. nastupit će ex lege mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog pravnih zapreka
76. **Tužbu radi utvrđivanja očinstva može podnijeti:**
- a. majka djeteta
 - b. centar za socijalnu skrb
 - c. matičar nadležan za upis činjenice rođenja djeteta
 - d. sud po službenoj dužnosti
 - e. muškarac koji sebe smatra ocem djeteta
77. **Roditeljska skrb prestaje:**
- a. kad dijete sklopi brak prije punoljetnosti
 - b. razvodom, roditelju s kojim dijete ne stanuje
 - c. posvojenjem djeteta

d. smrću oba roditelja

e. odlukom suda u odnosu na jednog roditelja, kad roditelji trajno ne žive zajedno, a nisu postigli plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

78. **Posvojenje je zasnovano:**

a. kada centar za socijalnu skrb rješenje o posvojenju upiše u odgovarajući registar

b. kada sud donese rješenje o nadomještanju pristanka na posvojenje

c. kad rješenje o posvojenju postane pravomoćno

d. kad centar odluči o najprikladnijem potencijalnom posvojitelju

e. kad pristanak na posvojenje daju roditelji odnosno skrbnik djeteta

79. **Posredan izvor obiteljskog prava je:**

a. Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava

b. Zakon o privremenom uzdržavanju

c. Pravilnik o obiteljskoj medijaciji

d. sudska praksa

e. Ustav Republike Hrvatske

80. **Ako je sticenik lisen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na raspolaganje i upravljanje imovinom:**

a. skrbnik samostalno raspolaže štíćenikovim imovinskim pravima

b. skrbnik samostalno obavlja poslove izvanrednog upravljanja štíćenikovom imovinom

c. štíćenik poduzima poslove redovitog upravljanja imovinom uz podršku skrbnika

d. za otuđenje iz štíćenikove imovine pokretnine veće vrijednosti skrbniku je potrebno odobrenje suda

e. skrbnik može samo uz prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb otuđiti štíćenikove nekretnine

81. **Bitna su obilježja bračne stečevine:**

a. stečena je na bilo kojem pravnom temelju različitom od rada

b. stečena je za vrijeme trajanja bračne zajednice

c. predstavlja suvlasništvo bračnih drugova

d. stečena je nakon prestanka braka

e. stečena je radom ili potječe iz imovine stečene radom

82. **Za lisenje poslovne sposobnosti vrijedi sljedeće:**

a. rješenje o lišenju poslovne sposobnosti donosi centar za socijalnu skrb

b. rješenje o lišenju poslovne sposobnosti donosi sud u izvanparničnom postupku

c. punoljetna osoba će se lišiti poslovne sposobnosti ako ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti se

d. punoljetna osoba će se lišiti poslovne sposobnosti ako se zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije sposobna brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa

e. osoba se može potpuno ili djelomično lišiti poslovne sposobnosti

f. rješenjem o lisenju poslovne sposobnosti određuju se radnje i poslovi koje osoba nije sposobna samostalno poduzeti

83. **Ocinstvo može priznati:**

a. punoljetna osoba neovisno o svojoj poslovnoj sposobnosti

b. samo punoljetna i poslovno sposobna osoba

c. maloljetna osoba koja je navršila 16 godina ako je sposobna shvatiti značenje i pravne posljedice priznanja

d. maloljetna osoba mlađa od 16 godina, uz odobrenje centra za socijalnu skrb

84. **Rješenje o imenovanju skrbnika djetetu:**

a. donosi sud u izvanparničnom postupku

b. dostavlja se nadležnom matičaru

- c. donosi se ako su ispunjene zakonske pretpostavke, a jedna od njih je da su roditelji dali pristanak za posvojenje djeteta
- d. dostavlja se djetetu koje je navršilo četrnaest godina
- e. donosi centar za socijalnu skrb

85. Potrebe maloljetnog djeteta za uzdržavanjem:

- a. ne mogu se utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma
- b. mogu se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma, ali ne manje od jedne polovice zakonskog minimuma
- c. mogu se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma ako je obveznik uzdržavanja dužan uzdržavati dvoje ili više djece
- d. mogu se iznimno utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma ako dijete vlastitim prihodima pridonosi svojem uzdržavanju
- e. u pravilu ne mogu se otvrditi u iznosu manjeg od zakonskog minimuma, osim ako roditelj ima novcane obveze koje traju dulje vrijeme i ako su nuzne za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba

86. Ako je u trenutku sklapanja braka postojala jedna od bračnih smetnji:

- a. može se pokrenuti spor radi utvrđivanja (ne)postojanja braka
- b. brak je valjan, ali ne proizvodi pravne učinke
- c. brak nije nastao i ne proizvodi pravne učinke
- d. brak je nevaljan, ali proizvodi pravne učinke
- e. moguć je poništaj braka

87. Tužbu radi osporavanja izvanbračnog očinstva može podnijeti:

- a. dijete, a ako je dijete maloljetno, tužbu u njegovo ime podnosi posebni skrbnik kojega imenuje centar za socijalnu skrb
- b. muškarac koji je upisan u maticu rođenih kao otac djeteta najkasnije do navršene sedme godine života djeteta
- c. muškarac koji sebe smatra ocem djeteta ako istodobno traži da se utvrdi njegovo očinstvo
- d. majka djeteta u roku šest mjeseci od rođenja djeteta
- e. centar za socijalnu skrb do navršene osamnaeste godine života djeteta

88. U postupku posvojenja:

- a. dijete daje pristanak u nazočnosti osoba koje ga žele posvojiti i djelatnika centra za socijalnu skrb
- b. dijete mlađe od dvanaest godina ima pravo izraziti svoje mišljenje o posvojenju
- c. centar za socijalnu skrb će dati mogućnost roditelju koji je lišen prava na roditeljsku skrb da izrazi mišljenje o mogućnosti da dijete bude posvojeno
- d. za zasnivanje posvojenja potreban je pristanak djeteta ako je dijete navršilo dvanaest godina života
- e. skrbnik ne može opozvati pristanak za posvojenje djeteta

89. Zastupanje roditelja u vezi s bitnim osobnim pravima djeteta odnosi se na:

- a. pokretanje postupka radi osporavanja očinstva ili majčinstva
- b. brigu o svestranom obrazovanju djeteta
- c. upravljanje imovinom djeteta
- d. poduzimanje nužnih radnji kad prijeti neposredna opasnost za dijete
- e. promjenu djetetova osobnog imena

90. Ako roditelji nisu postigli plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi:

- a. sud će im naložiti obvezno sudjelovanje u obiteljskoj medijaciji
- b. centar za socijalnu skrb će donijeti odluku o samostalnom ostvarivanju roditeljske skrbi jednog roditelja
- c. centar za socijalnu skrb će ih savjetovati da pokušaju postići sporazum u postupku obiteljske medijacije

d. centar za socijalnu skrb će ih upozoriti na odluke koje će sud u postupku radi razvoda braka pokrenutog tužbom jednog od bračnih drugova donijeti po službenoj dužnosti

91. **Bracna stecevina je:**

a. zajednička imovina bračnih drugova u kojoj njihovi udjeli nisu određeni, već su određivi i to prema doprinosu u stjecanju

b. suvlasništvo bračnih drugova, uz jednake idealne dijelove i to je neoboriva zakonska predmnjeva

c. suvlasništvo bračnih drugova, a idealni dio svakog od njih ovisi o njihovom doprinosu

d. imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine

e. suvlasništvo u jednakim dijelovima, samo ako su bračni drugovi tako ugovorili

f. sva imovina bračnih drugova stecena za vrijeme trajanja braka

92. **Pristanak roditelja za posvojenje nije obvezan ako je roditelj:**

a. lišen prava na roditeljsku skrb

b. maloljetan

c. umro, nestao ili nepoznat

d. zanemarivao odgoj djeteta ili nije u mogućnosti valjano odgajati dijete

e. privremeno povjerio skrb o djetetu drugoj osobi

93. **Za postupak radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje vrijedi sljedeće:**

a. provodi ga centar za socijalnu skrb nadležan za dijete

b. uređuje se Zakonom o privremenom uzdržavanju

c. stranke u postupku su dijete te obveznik uzdržavanja

d. pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti centra za socijalnu skrb

e. provodi ga sud nadležan za dijete

94. **Spor radi utvrđivanja postoji li brak ili ne:**

a. može se pokrenuti sporazumnim prijedlogom

b. pokreće se u slučaju postojanja bračnih smetnji

c. može se pokrenuti bez ograničenja rokom

d. pokreće se tužbom

e. može pokrenuti centar za socijalnu skrb

95. **Izvanbračna zajednica:**

a. ustavna je kategorija

b. u pravilu stvara osobne i imovinske učinke kao bračna zajednica ako ispunjava pretpostavke određene Obiteljskim zakonom

c. proizvodi obiteljskopravne učinke ako ne postoje zapreke za sklapanje braka

d. proizvodi sve pravne učinke kao i brak samo ukoliko je registrirana

e. nije uređena Obiteljskim zakonom, već posebnim propisom

96. **Skrbnistvo za punoljetne štíćenike prestaje:**

a. kad na temelju mišljenja liječnika vještaka više ne postoje razlozi za skrbništvo

b. kad rješenje suda o vraćanju poslovne sposobnosti postane pravomoćno

c. kad sud utvrdi da je u interesu štíćenika imenovanje novog skrbnika

d. kad centar za socijalnu skrb utvrdi da su prestali postojati razlozi zbog kojih je osoba bila lišena poslovne sposobnosti

e. pravomoćnošću odluke centra za socijalnu skrb o vraćanju poslovne sposobnosti

97. **Ako bi uzdržavanje izvanbračnog druga predstavljalo očitu nepravdu za izvanbračnog druga koji bi trebao plaćati, odnosno koji plaća uzdržavanje:**

a. sud može donijeti odluku o prestanku obveze uzdržavanja

b. sud će odbaciti zahtjev za uzdržavanje

c. sud će odbiti zahtjev za uzdržavanje samo ako tužitelj može u dogledno vrijeme na drugi

način osigurati sredstva za život

d. sud može odbiti zahtjev za uzdržavanje

e. takva okolnost neće utjecati na odluku suda o tužbenom zahtjevu

98. **Vlastita imovina bračnog druga je:**

a. imovina stečena nasljeđivanjem za vrijeme trajanja bračne zajednice

b. imovina stečena radom za vrijeme trajanja bračne zajednice

c. imovina stečena za trajanja braka, nakon prestanka bračne zajednice

d. dobitak od igara na sreću

e. imovinska korist od autorskog prava

99. **Brak sklopljen u vjerskom obliku ima učinke građanskog braka ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:**

a. da su nevjesta i ženik pribavili potvrdu matičara da ispunjavaju zakonske pretpostavke za sklapanje braka

b. da su nevjesta i ženik pribavili potvrdu službenika vjerske zajednice o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka

c. da su brak u vjerskom obliku sklopili u roku tri mjeseca od dana izdavanja potvrde o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka

d. da su brak u vjerskom obliku sklopili u roku od tridesetoga do četrdeset petoga dana od prijave namjere sklapanja braka

e. da je sklopljen pred službenikom vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom o tome ima uređene pravne odnose

100. **Bracni, odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti dijete prije pokretanja postupka za zasnivanje posvojenja podnosi:**

a. potvrdu o ispunjavanju pretpostavki za posvojenje ne stariju od šest mjeseci

b. prijavu namjere posvojenja

c. zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje

d. prijedlog za upis u registar potencijalnih posvojitelja

e. zahtjev za sudjelovanjem u postupku stručne pripreme za posvojenje

d. dokaz o sudjelovanju u programu stručne pripreme za posvojenje

101. **Djetetu će se imenovati posebni skrbnik:**

a. u postupcima osporavanja majčinstva i očinstva

b. u postupku izricanja mjere oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanja svakodnevne skrbi o djetetu

c. u postupku razvoda braka roditelja pokrenutog tužbom ili sporazumnim prijedlogom

d. odlukom centra za socijalnu skrb ili suda

e. ako su roditelji odsutni ili spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu, a ostvarivanje roditeljske skrbi nisu povjerili osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika

f. u postupku donosenja rjesenja koje zamjenjuje pristanak na posvojenje

102. **Za neposredno skrbništvo vrijedi sljedeće:**

a. poslove skrbnika obavlja osoba koju imenuje sud ili javnopravno tijelo pred kojim se vodi određeni postupak

b. poslove skrbnika obavlja zaposlenik Centra za posebno skrbništvo

c. poslove skrbnika obavlja osoba određena u anticipiranoj naredbi

d. za imenovanje skrbnika nije potreban njegov pristanak

e. poslove skrbnika obavlja stručni radnik zaposlen u centru za socijalnu skrb

103. **Duznosti centra za socijalnu skrb u slučaju kada je određena mjera oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanja svakodnevne skrbi o djetetu su:**

a. nadziranje skrbi o djetetu i osiguravanje potpore

- b. odlučiti o ostvarivanju osobnih odnosa roditelja i djeteta
- c. svakih šest mjeseci procjenjivati primjerenost skrbi o djetetu i ponašanje roditelja i djeteta
- d. poticati ostvarivanje osobnih odnosa između djeteta, roditelja i drugih članova djetetove obitelji ili djetetu bliskih osoba, u skladu s djetetovom dobrobiti
- e. roditelju i djetetu davati upute i pomagati im da se uklone uzroci koji su doveli do izdvajanja djeteta iz obitelji

104. **Ako je brak macehe/očuha s roditeljem djeteta prestao smrću:**

- a. dužni su ga uzdržavati ako su u trenutku smrti roditelja živjeli zajedno
- b. dužni su ga uzdržavati ako su dulje vrijeme živjeli s djetetom, kroz to vrijeme brinuli o djetetu i s njim imaju razvijen emocionalni odnos
- c. nisu ga ni u kojem slučaju dužni uzdržavati
- d. dužni su ga uzdržavati samo ako će nakon smrti roditelja nastaviti živjeti zajedno
- e. maćeha/očuh su uvijek dužni uzdržavati pastorka i nakon njegove punoljetnosti uz iste pretpostavke kao i roditelj

105. **Zivotno partnerstvo prestaje:**

- a. danom proglašenja nestalog životnog partnera umrlim
- b. raskidom, danom potpisivanja izjave o sporazumnom prestanku životnog partnerstva
- c. poništajem, kada presuda suda o poništaju postane pravomoćna
- d. danom koji je pravomoćnom odlukom suda utvrđen kao dan smrti nestalog životnog partnera
- e. razvodom, kada presuda o razvodu postane pravomoćna

106. **Oba roditelja mogu, suglasno i bez ishođenja odluke centra za socijalnu skrb, privremeno povjeriti svakodnevnu skrb o djetetu, uključujući njegov smještaj:**

- a. pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi
- b. samo baki/djedu ili drugom bližem srodniku djeteta
- c. udomiteljskoj obitelji
- d. samo osobi koja je živjela u obiteljskoj zajednici s djetetom i s njime ima razvijen emocionalni odnos
- e. osobi koja ispunjava pretpostavke iz ObZ-a za skrbnika

107. **Ako je dijete rođeno za vrijeme trajanja braka ili u razdoblju do tristo dana od prestanka braka:**

- a. ocem djeteta smatra se majčin muž, dok muškarac koji sebe smatra ocem može tužbom osporavati očinstvo ako istodobno podnese i zahtjev za utvrđivanjem očinstva
- b. očinstvo se može utvrđivati u sudskom postupku
- c. očinstvo se utvrđuje presumpcijom
- d. nije dopušteno osporavati očinstvo u sudskom postupku
- e. očinstvo može osporavati dijete, majka i majčin muž

108. **Mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu:**

- a. provodi se od strane stručnih osoba zaposlenih u centru za socijalnu skrb ili drugih stručnjaka koje centar za socijalnu skrb ovlasti kao voditelje mjere
- b. može se odrediti višekratno, ali najdulje u uzastopnom trajanju do godine dana
- c. određuje se u trajanju od tri do šest mjeseci, ovisno o razlozima zbog kojih se mjera određuje
- d. može se neograničeno produljivati ako se pokažu pozitivne promjene na strani roditelja te napredak na strani djeteta
- e. određuje se ako su život, zdravlje i razvoj djeteta u obitelji ugroženi

109. **Zastupanje djeteta u vezi s njegovom vrjednijom imovinom valjano je ako roditelj koji zastupa dijete uz pisanu suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb**

dobije:

- a. suglasnost djetetova posebnog skrbnika kojeg imenuje centar za socijalnu skrb
- b. odobrenje suda u parničnom postupku
- c. odobrenje Centra za posebno skrbništvo
- d. odobrenje centra za socijalnu skrb
- e. odobrenje suda u izvanparničnom postupku

110. Postupak radi lišenja poslovne sposobnosti može pokrenuti:

- a. svaka osoba koja ima saznanja o potrebi pružanja zaštite osobi prema kojoj se provodi postupak
- b. bračni drug osobe prema kojoj se provodi postupak
- c. brat/sestra osobe prema kojoj se provodi postupak
- d. sud po službenoj dužnosti
- e. izabrani doktor opće odnosno obiteljske medicine
- f. unuk/unuka osobe prema kojoj se provodi postupak

111. Uzdržavanje je dužnost i pravo:

- a. skrbnika i sticenika
- b. životnih partnera, neovisno žive li u naformalnom ili u životnom partnerstvu koje je registrirano sukladno zakonom
- c. krvnih srodnika u pobocnoj lozi drugog stupnja
- d. bračnih i izvanbračnih drugova
- e. baka/djeda i unuka

112. Za postupak zasnivanja posvojenja vrijedi slijedeće:

- a. CZSS će omogućiti najprikladnijem potencijalnom posvojitelju ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom i to u pravilu nakon što su roditelji odnosno skrbnik dali pristanak za posvojenje
- b. stranka u postupku je i roditelj čiji je pristanak za posvojenje djeteta nadomjestan odlukom suda
- c. CZSS će saslušati po potrebi bliske djetetove srodnike o okolnostima koje su važne za posvojenje
- d. mjesna nadležnost određuje se prema mjestu prebivalista ili boravista osobe koje žele posvojiti dijete
- e. CZSS će dati mogućnost roditelju koji je lisen prava na roditeljsku skrb da izrazi mišljenje o mogućnosti da dijete bude posvojeno

113. Predmet bracnog spora može biti:

- a. razvrgnuće bracne stečevine
- b. uprava ili raspolaganje imovinom
- c. trajno odricanje od prava razvrgnuća bracne stečevine
- d. određivanje različitih udjela u bracnoj stečevini
- e. određivanje prava pravokupa na imovini

114. Za poslove redovite uprave bracnom stečevinom

- a. potrebno je zajedničko poduzimanje posla
- b. potrebno je odobrenje suda u izvanparničkom postupku
- c. potrebna je pisana suglasnost bracnog druga s ovjerom potpisa javnog bilježnika
- d. smatra se da je drugi bračni drug dao svoju suglasnost ako se ne dokaze suprotno
- e. ako ne postoji sporazum bračnih drugova o njegovu poduzimanju, jedini izlaz za bracnog druga koji ga želi poduzeti jest da traži razvrgnuće suvlasničke zajednice, odnosno bracne stečevine

115. Rjesenje o imenovanju skrbnika djetetu:

- a. dostavlja se nadleznom maticaru
- b. donosi sud u izvanparnicnom postupku
- c. donosi se ako su ispunjene zakonske pretpostavke, a jedna od njih je da su roditelji dali pristanak za posvojenje djeteta
- d. donosi centar za socijalnu skrb
- e. dostavlja se djetetu koje je navrsilo cetрнаest godina

116.